

คู่มือการปฏิบัติงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่มีไขงานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คำนำ

คู่มือการปฏิบัติงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นจากการตอบข้อหารือในงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ผ่านการตรวจจากกลุ่มนิติการ สำนักงานเลขาธิการกรม โดยเฉพาะวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รวมถึงปัญหาในระหว่างขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว พร้อมทั้งผลจากการตรวจสอบหรือข้อสังเกตที่พบโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้ จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย

สำนักงานเลขาธิการกรม

กลุ่มนิติการ

มกราคม ๒๕๖๖

สารบัญ

หน้า

๑. ความเป็นมาและสภาพปัญหา	๑
๒. วัตถุประสงค์	๑
๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	๑
๔. หลักการสำคัญในการจัดซื้อจัดจ้าง	๒
๕. การอนุมัติหลักการและการมอบอำนาจให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๓
๖. ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามวงเงินที่ได้รับมอบอำนาจ	
ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยว	๖
๖.๑ การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	๗
๖.๒ การจัดทำขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	
และการกำหนดราคากลาง	๑๐
ก. การจัดทำขอบเขตของงาน	๑๐
ข. หลักเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐใช้ในการจัดทำขอบเขตของงาน	
เพื่อกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกข้อเสนอ	๑๔
ค. การจัดทำราคากลาง	๑๗
๖.๓ การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง	๒๕
๖.๔ การนำร่างประกาศ และร่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	
โดยวิธีประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่	
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ	๒๙
๖.๕ การนำประกาศและเอกสารจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่	
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของกรมการท่องเที่ยว	๓๑
๖.๖ การพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	๓๓
๖.๗ การประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง	๔๐
๖.๘ การพิจารณาอุทธรณ์	๔๐
๖.๙ ขั้นตอนการลงนามในสัญญา	๔๓

สารบัญ(ต่อ)

หน้า

๗. ลำดับการจัดทำเอกสารตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	
ที่มีใช้งานก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๔๔
๗.๑ ตัวอย่างการขออนุมัติหลักการโครงการ	๔๔
๗.๒ ตัวอย่างการตรวจสอบโครงการตามแผนและเงินงบประมาณ	๔๕
๗.๓ ตัวอย่างการขออนุมัติจัดจ้างและขอความเห็นชอบองค์ประกอบคณะกรรมการ	๔๗
๗.๔ การคุมงบประมาณ หมาดงบประมาณ และใส่รหัสงบประมาณ	๔๙
๗.๕ การเสนอลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	๔๙
๗.๖ การรายงานร่างขอบเขตของงาน และเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	๕๒
๗.๗ การอนุมัติใช้ขอบเขตของงานและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	๕๓
๗.๘ รายงานขอจ้างและการอนุมัติจ้าง	๕๔
๗.๙ การตรวจร่างคำสั่ง ประกาศ และเอกสารจ้าง	๕๙
- แผนผังการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๖๐
- แผนภาพขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๖๑
- ตารางเวลาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๖๒
- ภาคผนวก	๖๓

คู่มือการปฏิบัติงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีใช้งานก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. ความเป็นมาและสภาพปัญหา

ด้วยกลุ่มนิติการ ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการกรม ผู้อำนวยการกองแต่ละกอง รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ให้ดำเนินการตรวจสอบขั้นตอน รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก่อนเสนอหัวหน้าส่วนราชการ รวมถึงผู้อำนวยการกอง รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ที่ได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีในแต่ละขั้นตอน พบว่า เจ้าหน้าที่ทั้งที่เป็นข้าราชการ และพนักงานราชการ ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่กรมการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ยังไม่เข้าใจขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว

กลุ่มนิติการ จึงได้รวบรวมข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน รวมถึงปัญหาที่พบ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และจัดทำเป็นข้อกฎหมายและขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนต่างๆ เช่น เป็นกรรมการกำหนดขอบเขตงาน หรือราคากลาง ได้ศึกษาหรือเป็นแนวทางในการทำหน้าที่ก่อนปฏิบัติงานจริง

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย และตรวจสอบได้

๓. เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถวิเคราะห์ คำนวณระยะเวลา เพื่อติดตาม กำกับกับการดำเนินการตามโครงการได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว

๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา ผู้ปฏิบัติงาน บุคลากรในสังกัดกรมการท่องเที่ยว รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่สนับสนุนการดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เข้าใจถึงขอบเขตการทำงานของคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการกำหนดราคากลาง ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ซึ่งเป็นหนึ่งในการปฏิบัติงานของแต่ละกองตามหนังสือมอบอำนาจของกรมการท่องเที่ยว^๑ อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และสามารถป้องกันการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้อีกด้วย

๔. หลักการสำคัญในการจัดซื้อจัดจ้าง

หลักการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และสอดคล้องกับหลักความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้ โดยให้พิจารณาลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อจัดจ้าง โดยคำนึงถึงคุณภาพ เทคนิค วัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้าง และข้อควรพิจารณา ดังนี้

๔.๑ ห้ามมิให้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ

๔.๒ ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอในส่วนที่เป็นสาระสำคัญและเป็นข้อมูลทางเทคนิคของผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกัน ต่อผู้ซึ่งมิได้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น หรือต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย หรือการดำเนินการตามกฎหมาย

๔.๓ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณารายละเอียด วิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลเมื่อมีการร้องขอ

๔.๔ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้มีหน้าที่ในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเป็นกรรมการในคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ

ทั้งนี้ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดผิดพลาดหรือผิดพลาดเล็กน้อย และไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสำคัญ การจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป

๔.๕ องค์ประกอบ การออกเสียง และการดำเนินการของคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างประกอบด้วย

๑. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะ รายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาที่กำหนด ถ้ามีเหตุที่ทำให้การรายงานล่าช้า ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาขยายเวลาให้ตามความจำเป็น

๒. คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง แต่ละคณะประกอบด้วยประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอย่างน้อย ๒ คน ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ โดยให้คำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสำคัญ

๓. ในกรณีจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคลอื่นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ แต่จำนวนกรรมการที่เป็นบุคคลอื่นนั้นจะต้องไม่มากกว่าจำนวนกรรมการของหน่วยงานรัฐข้างต้น

^๑ คำสั่งกรมการท่องเที่ยว ที่ ๔๙๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบหมายงานและการมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ในราชการกรมการท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕

๔. ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกัน ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ

๕. การประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดและให้ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติ โดยประธานกรรมการต้องอยู่ด้วยทุกครั้งในการประชุม หากประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่เป็นประธานกรรมการแทน

๖. มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ถือมติเอกฉันท์ กรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ ให้ทำบันทึกความเห็นแย้งไว้ด้วย

๗. ประธานกรรมการและกรรมการ จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น ทั้งนี้ การมีส่วนได้เสียในเรื่องซึ่งที่ประชุมพิจารณาของประธานกรรมการและกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

๕. การอนุมัติหลักการและการมอบอำนาจให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีใช้งานก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จะต้องมีการดำเนินการเกี่ยวกับการอนุมัติในหลักการ และการมอบอำนาจให้ดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างจากหัวหน้าส่วนราชการหรืออธิบดีกรมการท้องถิ่น ดังต่อไปนี้

๕.๑ อนุมัติหลักการโครงการ

เจ้าหน้าที่เจ้าของโครงการต้อง เสนอโครงการต่ออธิบดีกรมการท้องถิ่นเพื่ออนุมัติหลักการโครงการก่อนดำเนินการ ทั้งนี้ เป็นไปตามคำสั่งกรมการท้องถิ่น เรื่อง การมอบหมายงานและการมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการท้องถิ่น ในราชการกรมการท้องถิ่น^๒ อาจมีปรับเปลี่ยนวงเงินที่ได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการท้องถิ่น รวมทั้งกิจกรรมในการจัดซื้อจัดจ้างตามความเหมาะสม

^๒ คำสั่งกรมการท้องถิ่น ที่ ๔๙๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบหมายงานและการมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการท้องถิ่น ในราชการกรมการท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕

๕.๒ อนุมัติหลักการในกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการที่อธิบดีกรมการท่องเที่ยวอนุมัติแล้ว

รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ที่กำกับ ดูแล กองในสังกัด อนุมัติหลักการการดำเนินงาน กิจกรรมย่อยภายใต้โครงการที่ได้รับอนุมัติหลักการโครงการจากอธิบดีแล้ว ตามข้อ ๕.๑ ในวงเงินเกินกว่า ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) แต่ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

ผู้อำนวยการกองพัฒนาบริการท่องเที่ยว ผู้อำนวยการกองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ผู้อำนวยการกองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และผู้อำนวยการกองพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว อนุมัติหลักการการดำเนินงานกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการที่ได้รับอนุมัติหลักการโครงการจากอธิบดีแล้ว ในวงเงินไม่เกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)

๕.๓ การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของผู้ได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี

ผู้มีอำนาจ การมอบอำนาจ และการมอบอำนาจต่อ ^๓

ข้อ ๖ ผู้มีอำนาจดำเนินการตามระเบียบนี้ ได้แก่ ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่กระทรวงกลาโหมหรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่ผู้รักษาการตามระเบียบประกาศกำหนดให้หน่วยงานของรัฐนั้นสามารถกำหนดหน่วยงานระดับใด ผู้บังคับบัญชาชั้นใด ตำแหน่งใด มีอำนาจดำเนินการตามระเบียบนี้ให้กระทำได้ และเมื่อกำหนดเป็นประการใดแล้ว ให้แจ้งผู้รักษาการตามระเบียบและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย

ข้อ ๗ ผู้มีอำนาจดำเนินการตามข้อ ๖ หรือผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามระเบียบนี้ จะมอบอำนาจเป็นหนังสือให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งใดก็ได้ ซึ่งสังกัดหน่วยงานของรัฐเดียวกัน โดยคำนึงถึงระดับตำแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับมอบอำนาจเป็นสำคัญ

เมื่อมีการมอบอำนาจตามวรรคหนึ่ง ผู้รับมอบอำนาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอำนาจนั้น จะมอบอำนาจนั้นให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้ เว้นแต่

(๑) การมอบอำนาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอำนาจนั้นต่อไปให้กรณีดังต่อไปนี้

(ก) กรณีมอบอำนาจให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้ผู้มอบอำนาจขึ้นต้นทราบด้วย

(ข) กรณีมอบอำนาจให้แก่บุคคลอื่น นอกจากที่กล่าวไว้ใน (ก) จะกระทำได้อต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้มอบอำนาจขึ้นต้นแล้ว

(๒) การมอบอำนาจและการมอบอำนาจต่อตามระเบียบหรือคำสั่งของกระทรวงกลาโหมหรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่รัฐมนตรีประกาศตามข้อ ๖

ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดเรื่องการมอบอำนาจและการมอบอำนาจต่อไว้เป็นการเฉพาะก็ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

^๓ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

เพื่อความคล่องตัวในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมอบอำนาจในการสั่งการและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งรองลงไปเป็นลำดับ

ให้ผู้มอบอำนาจส่งสำเนาหลักฐานการมอบอำนาจให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบทุกครั้ง

สำหรับกรมการท่องเที่ยว ได้กำหนดวงเงินที่ได้รับการมอบอำนาจ และกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ได้รับมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยวของรองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ผู้อำนวยการกอง เลขานุการกรม และหัวหน้าสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขา (ยกเว้นหัวหน้าสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขากรุงเทพมหานคร) ดังต่อไปนี้

(๑) ตำแหน่งรองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว

การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ในตำแหน่งรองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ที่กำกับ ดูแล กองในสังกัด ในการสั่งการ อนุมัติ ลงนาม และดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ อนุมัติการสั่งซื้อสิ่งจ้าง สั่งการ ลงนาม และดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทุกประการ ตั้งแต่ขั้นตอนอนุมัติหลักการจัดซื้อจัดจ้าง การให้ความเห็นชอบ อนุมัติการสั่งซื้อสิ่งจ้าง ลงนามประกาศผู้ชนะ การพิจารณาอุทธรณ์ ลงนามสัญญา หรือข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา หรือข้อตกลงการงดหรือลดค่าปรับ การขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลง การขยายเวลาการตรวจรับ บอกละเมิดสัญญา หรือตกลงบอกละเมิด หรือข้อตกลงการคืนหลักประกัน รวมทั้งการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานที่กำกับดูแล ครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) แต่ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) โดยไม่รวมการตรวจสอบพัสดุประจำปี และการจำหน่าย

(๒) ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง

การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนาบริการท่องเที่ยว ผู้อำนวยการกองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ผู้อำนวยการกองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ผู้อำนวยการกองพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ในการสั่งการ อนุมัติ ลงนาม และดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ อนุมัติการสั่งซื้อสิ่งจ้าง สั่งการ ลงนาม และดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทุกประการ ตั้งแต่ขั้นตอนอนุมัติหลักการจัดซื้อจัดจ้าง การให้ความเห็นชอบ อนุมัติการสั่งซื้อสิ่งจ้าง ลงนามประกาศผู้ชนะ การพิจารณาอุทธรณ์ ลงนามสัญญา หรือข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา หรือข้อตกลงการงดหรือลดค่าปรับ การขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลง การขยายเวลาการตรวจรับ บอกละเมิดสัญญา หรือตกลงบอกละเมิด หรือข้อตกลงการคืนหลักประกัน รวมทั้งการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานที่กำกับดูแล ครั้งหนึ่งในวงเงินไม่เกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) โดยรวมไม่ถึงการจัดซื้อวัสดุ

ใช้ประจำสำนักงานจากงบดำเนินงาน และการจัดซื้อครุภัณฑ์และไม่ให้รวมการตรวจสอบพัสดุประจำปี และการจำหน่าย

(๓) ตำแหน่งเลขานุการกรม

กรมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการท้องเทียว ในตำแหน่งเลขานุการกรม ในการสั่งการ อนุมัติ ลงนาม และดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ อนุมัติ การสั่งซื้อสั่งจ้าง สั่งการ ลงนาม และดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทุกประการ ตั้งแต่ขั้นตอนอนุมัติ หลักการจัดซื้อจัดจ้าง การให้ความเห็นชอบ อนุมัติการสั่งซื้อสั่งจ้าง ลงนาม ประกาศผู้ชนะ การพิจารณาอุทธรณ์ ลงนามสัญญา หรือข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา หรือข้อตกลงการงดหรือลดค่าปรับ การขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลง การขยายเวลาการตรวจรับ บอกละสัญญา หรือตกลงบอกละ หรือข้อตกลงการคืนหลักประกัน รวมทั้งการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานที่กำกับดูแล ครั้งหนึ่งในวงเงินไม่เกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) โดยไม่รวมถึงการตรวจสอบพัสดุประจำปี และการจำหน่าย และการลงนามในข้อมูลหลักผู้ขาย

(๔) ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขา (ยกเว้นหัวหน้าสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขากรุงเทพมหานคร)

กรมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการท้องเทียวในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขา ประกอบด้วย ๕ สาขา คือ สาขาเชียงใหม่ สาขาตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาชลบุรี สาขาสุราษฎร์ธานี สาขากูเก็ด (ยกเว้นหัวหน้าสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขากรุงเทพมหานคร) ในการสั่งการ อนุมัติ ลงนาม และดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ อนุมัติ การสั่งซื้อสั่งจ้าง สั่งการ ลงนาม และดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทุกประการ ตั้งแต่ขั้นตอนอนุมัติหลักการจัดซื้อจัดจ้าง การให้ความเห็นชอบ อนุมัติการสั่งซื้อสั่งจ้าง ลงนามประกาศผู้ชนะ การพิจารณาอุทธรณ์ ลงนามสัญญา หรือข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา หรือข้อตกลงการงดหรือลดค่าปรับ การขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลง การขยายเวลาการตรวจรับ บอกละสัญญา หรือตกลงบอกละ หรือข้อตกลงการคืนหลักประกัน รวมทั้งการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานที่กำกับดูแล ครั้งหนึ่งในวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๖. ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามวงเงินที่ได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการท้องเทียว

เมื่อได้ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุมัติหลักการและพิจารณากิจกรรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามที่ได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจากหัวหน้าส่วนราชการหรืออธิบดีกรมการท้องเทียว เรียบร้อยแล้ว ผู้อำนวยการกองที่ได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการท้องเทียว จะมอบหมายเจ้าหน้าที่ในสังกัดของกอง ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

๑. การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. การจัดทำขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง และการกำหนดราคากลาง
๓. การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง
๔. การนำร่างประกาศและร่างเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ
๕. การนำประกาศและเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและกรมการท่องเที่ยว
๖. การพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๗. การประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหรือจ้าง
๘. การอุทธรณ์
๙. การลงนามในสัญญา

๖.๑ การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง

(๑) ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น เว้นแต่

(๑) กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือเป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๖ (๑) (ค) หรือ (ง)

(๒) กรณีที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉินหรือเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) (ง) หรือ (ฉ)

(๓) กรณีที่เป็นงานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้างตามที่กำหนดกฎกระทรวงหรือที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗๐ (๓) (ข) หรือ (ฉ)

(๔) กรณีที่เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติตามมาตรา ๘๒ (๓)

หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่ง และการเปลี่ยนแปลงแผน ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๑๑ เมื่อหน่วยงานของรัฐ ได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อขอความเห็นชอบ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

๑. ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
๒. วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ
๓. ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง
๔. รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าว ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น เว้นแต่กรณีที่บัญญัติไว้ตามความในมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง

หากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง จะไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนั้นได้

ข้อ ๑๒ หลังจากที่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามข้อ ๑๑ แล้วให้หน่วยงานของรัฐรับดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอนของระเบียบนี้ ในหมวด ๒ หมวด ๓ หรือหมวด ๔ แล้วแต่กรณี เพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดทำรายงานพร้อมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้ดำเนินการ ตามข้อ ๑๑ วรรคสาม ต่อไป

(๒) ขั้นตอนการดำเนินการเพื่อจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง

๑. เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง
๒. อธิบดีกรมการท่องเที่ยว หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
๓. หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์ของกรมการท่องเที่ยว www.dot.go.th และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย กรมการท่องเที่ยว กรณีไม่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จะไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้

(๓) องค์ประกอบของเอกสารในการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

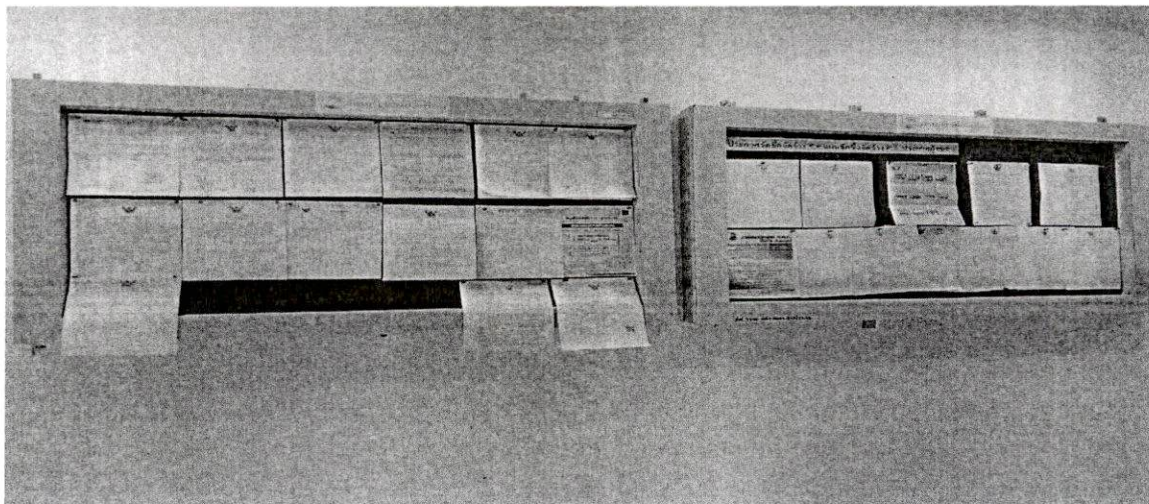
๑. บันทึกข้อความ เรื่อง การขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. XXXX
๒. ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. XXXX
๓. รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. XXXX ของกรมการท่องเที่ยว ประกอบด้วย

- (๑) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
- (๒) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ
- (๓) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง
- (๔) รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ตัวอย่างรายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. xxxx
กรมการท่องเที่ยว (Mb๕๐๒๐๐๐xxxx) ลงวันที่ xx เดือนxxxx พ.ศ. xxxx

ลำดับที่	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ(บาท)	คาดว่าจะประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑	P๖๕๐๒๐๐๐xxxx	ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. xxxx	x,xxx,xxx.xx	xx/xxxx

สถานที่ปิดประกาศโดยเปิดเผย เพื่อเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. xxxx
ของกรมการท่องเที่ยว



(๔) ผลจากการวิเคราะห์จากการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีพบว่า

๑. เจ้าของโครงการ/หัวหน้าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ประกาศวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. แผนกระจุกตัวในช่วงปลายปีงบประมาณ
๓. การประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนของระบบเครือข่ายสารสนเทศ
กรมการท่องเที่ยว www.dot.go.th /ข่าวสาร/ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นปัจจุบัน และการเข้าถึง เพื่อตรวจสอบ
การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของกรมการท่องเที่ยว ค่อนข้างยาก
๔. เนื่องจากกลุ่มแผนงาน และกลุ่มการพัสดุ ได้ทำการรวบรวมแผนการจัดซื้อจัด
จ้างทั้งหมดเพื่อคุมเงินงบประมาณและโครงการ ตั้งแต่ตอนต้นปีงบประมาณ ต่อมาในระหว่างปีมีการ

เปลี่ยนแปลงนโยบาย ทำให้เจ้าของโครงการจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกเนื้อหาของโครงการเดิมบางส่วน ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เข้าใจผิดว่าจำเป็นต้องประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ตามโครงการที่ได้ปรับเปลี่ยน ทำให้เสียเวลาในการจัดทำร่างประกาศแผน(เข้าซื้อ) ทั้งที่สามารถขอแก้ไข แผนการจัดซื้อจัดจ้างฉบับเดิมได้

๖.๒ การจัดทำขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง และการกำหนดราคากลาง

ก. การจัดทำขอบเขตของงาน^๔ (Terms of Reference : TOR) คือ เอกสารที่กำหนด ขอบเขตของงานและรายละเอียดของภารกิจที่ผู้จัดทำ TOR ต้องการให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างดำเนินการ รวมทั้ง ความรับผิดชอบอื่นๆ ของผู้ขายหรือผู้รับจ้างที่เกี่ยวข้องกับภารกิจนั้น ซึ่งรายละเอียดของงานที่ผู้ซื้อหรือ ผู้ว่าจ้างประสงค์จะให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทำงานให้ โดยการบอกขอบเขตของงานให้ชัดเจน ระยะเวลาที่ต้องการ คุณสมบัติของผู้เสนอราคา ซึ่งผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างต้องการให้ทำงานตามขอบเขตดังกล่าว รวมถึงข้อกำหนดที่ผู้ซื้อ หรือผู้ว่าจ้างต้องการให้ดำเนินการจะมีกี่ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนประกอบด้วยอะไรบ้าง ผิดสัญญาจะถูกปรับ อย่างไร เป็นรายละเอียดที่ต้องกำหนดอยู่ใน TOR ทั้งหมด เพื่อประกาศหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างตามกรรมวิธีต่อไป ซึ่งผู้ที่ประสงค์จะเป็นผู้ขายหรือ ผู้รับจ้างมีโอกาสได้ศึกษาก่อนว่างานตามประกาศสามารถทำได้หรือมีคุณสมบัติ ครบถ้วนหรือไม่ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในขั้นตอนการดำเนินการจัดหาผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างต่อไป

(๑) ขอกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๕๙ เพื่อประโยชน์ในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของ พสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวน ก่อนทำการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีประกาศ เชิญชวนทั่วไป หน่วยงานของรัฐอาจจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของ พสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวนจากผู้ประกอบการก่อนก็ได้

หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดของพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวน เพื่อนำไปใช้เป็นเอกสารเชิญชวน ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีกำหนด

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๒๑ ในการซื้อหรือจ้างที่มีใช้การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทำร่าง ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การ พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย

^๔ คณะทำงาน ส่วนบริหารการพัสดุ แนวทางการจัดทำร่างขอบเขตงาน สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง

เพื่อให้การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างมีมาตรฐาน และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ หากพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดมีประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วให้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง หรือรายการในการก่อสร้างตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือเพื่อความสะดวกระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได้หรือในกรณีพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างโดยยังไม่มีประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแต่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรม ให้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างหรือรายการในการก่อสร้างให้สอดคล้องกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่ระบุในคู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทำขึ้น

ในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา คณะหนึ่งหรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง หรือจะดำเนินการจ้างตามความในหมวด ๔ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้

องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกำหนดตามความจำเป็นและเหมาะสม

(๒) การกำหนดขอบเขตงานมีหลักการพิจารณา ดังนี้

๑. ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ ^๕

๒. ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐกำหนดเจาะจงแหล่งประเทศผู้ผลิตหรือทวีป เช่น ต้องเป็นพัสดุที่ผลิตจากทวีปอเมริกา หรือทวีปยุโรป หรือต้องเป็นสินค้าที่ผลิตจากประเทศเยอรมัน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลีใต้ เป็นต้น ห้ามกำหนดประเทศหรือทวีป แต่สามารถกำหนดมาตรฐานอเมริกาได้

๓. กรณีหน่วยงานของรัฐมีความจำเป็นต้องกำหนดเงื่อนไขในการยื่นหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

ในกรณีพัสดุที่จะจัดซื้อมีส่วนประกอบ เช่น ล้อ พวงมาลัย เบาะรถ เป็นต้น หรืออุปกรณ์ประกอบ เช่น สัญญาณไฟฉุกเฉิน ไฟท้ายรถ สัญญาเตือนถอยหลัง เป็นต้น ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐกำหนดเงื่อนไขว่าผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายและจะต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายในส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ประกอบของพัสดุนั้น

^๕ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐคำนึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้นและห้ามมิให้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุที่จะทำการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้ชื่อแหล่งของยี่ห้อใด ก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้

๔. ห้ามมิให้กำหนดผลงานในงานซื้อหรืองานจ้างที่มีใช้งานก่อสร้างแต่หากหน่วยงานของรัฐมีความจำเป็นต้องกำหนดผลงาน ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดผลงานได้ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณ หรือวงเงินที่ประมาณการที่จะจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้น^๖

๕. คุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน และเป็นส่วนหนึ่งในแบบประกาศและเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามที่ กนบ^๗ และ กวจ^๘ กำหนดดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินการในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรมการท่องเที่ยว ฅ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

^๖ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อของพัสดุ และการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณีการกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ

^๗ กนบ คือ คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

^๘ กวจ คือ คณะกรรมการวินิจฉัยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

๑๑. คุณสมบัติที่กำหนดเพิ่มเติม คือ การจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) พัสดส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ “ พัสดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า ^{๑๐}

๑๒. ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ กำหนดให้คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (คณะกรรมการ ค.ป.ท.) ออกประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต กำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดทำข้อตกลงคุณธรรมไว้ในประกาศหรือเอกสารเชิญชวนโดยมีผลใช้บังคับ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ แต่ต่อมา มาตรา ๑๐๓/๗ ได้ถูกยกเลิก ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการวินิจฉัยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง จึงเห็นสมควรให้ตัดข้อความในแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง จำนวน ๓ ข้อ^{๑๑} คือ

๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่เคยแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

^{๑๐} หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

^{๑๑} หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๕๘๑ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า

^{๑๒} คณะกรรมการวินิจฉัยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๕๔ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง ข้อมความเข้าใจการกำหนดเรื่องข้อตกลงคุณธรรม หรือนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และตัดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด ออกจากแบบประกาศและเอกสารเชิญชวน

๑๓. คุณสมบัติเพิ่มเติมที่ให้ส่วนราชการเลือกใช้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการในการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งนั้น

ข. หลักเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐใช้ในการจัดทำขอบเขตของงานเพื่อกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกข้อเสนอ

(๑) ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๖๕ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีตามมาตรา ๕๕ (๑)^{๑๒} หรือ (๒)^{๑๓} ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการโดยพิจารณาถึงผลประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ โดยให้คำนึงถึงเกณฑ์ราคาและพิจารณาเกณฑ์อื่นประกอบด้วย ดังต่อไปนี้

(๑) ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ

(๓) บริการหลังการขาย

(๔) พสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

(๕) การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

(๖) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น ในกรณีที่กำหนดให้มีการยื่นข้อเสนอ ด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นก่อนตามวรรคหก

(๗) เกณฑ์อื่น^{๑๔} ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตาม (๔) ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งอย่างน้อยต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนพัสดุที่สร้างนวัตกรรมหรือพัสดุที่อนุรักษ์พลังงานหรือสิ่งแวดล้อม

ให้รัฐมนตรีออกระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวรรคหนึ่งซึ่งอย่างน้อยต้องกำหนดให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งหรือหลายเกณฑ์ก็ได้ ประกอบกับเกณฑ์ราคา และต้องกำหนดน้ำหนักของแต่ละเกณฑ์ให้ชัดเจน แต่หากหน่วยงานของรัฐ

^{๑๒} วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ

^{๑๓} วิธีคัดเลือก ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดน้อยกว่าสามราย

^{๑๔} คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๙๘ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงานกรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดเกณฑ์การพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ ประกอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๘๓ (๒)

ไม่อาจเลือกใช้เกณฑ์อื่นประกอบและจำเป็นต้องใช้เกณฑ์เดียวในการพิจารณาคัดเลือก ให้ใช้เกณฑ์ราคารวมทั้งการให้คะแนนพร้อมด้วยเหตุผลของการให้คะแนนในแต่ละเกณฑ์ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถออกระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของพัสดุทุกประเภทได้ จะกำหนดกรณีตัวอย่างของพัสดุประเภทหนึ่งประเภทใดเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของพัสดุอื่นๆก็ได้

เมื่อพิจารณาข้อเสนอประกอบกับเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐใช้ในการพิจารณาแล้ว การพิจารณาเลือกข้อเสนอให้จัดเรียงลำดับตามคะแนน ข้อเสนอใดที่มีคะแนนสูงสุดให้หน่วยงานของรัฐเลือกข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น และให้บันทึกผลการพิจารณาดังกล่าวด้วย

ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกและน้ำหนักของแต่ละเกณฑ์ไว้ในประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน แล้วแต่กรณี ด้วย

ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีลักษณะที่จะต้องคำนึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุ หรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือกรณีอื่นที่ทำให้มีปัญหาในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวรรคหนึ่ง หน่วยงานของรัฐอาจกำหนดให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นก่อนการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวรรคหนึ่งก็ได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๘๓ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือวิธีคัดเลือก ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของการใช้งาน เป็นสำคัญ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(๑) การซื้อหรือจ้างที่มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่เป็นมาตรฐาน และมีคุณภาพดีเพียงพอตามความต้องการใช้งาน และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐแล้ว กรณีนี้หน่วยงานของรัฐสามารถใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง หรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก

(๒) การซื้อหรือจ้างที่มีความซับซ้อน มีเทคโนโลยีสูง หรือมีเทคนิคเฉพาะ จำเป็นต้องคัดเลือกพัสดุมีคุณภาพดีตามความต้องการใช้งานของหน่วยงานของรัฐนั้น และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด กรณีนี้หน่วยงานของรัฐสามารถใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นตามความในมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก แต่หากหน่วยงานของรัฐไม่อาจเลือกใช้เกณฑ์อื่นประกอบและจำเป็นต้องใช้เกณฑ์เดียวในการพิจารณาให้ใช้เกณฑ์ราคา

(๓) การซื้อหรือจ้างที่มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้องคำนึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุ หรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกัน เป็นเหตุให้มีปัญหาในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดเป็นเงื่อนไขให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค หรือข้อเสนออื่นแยกมาต่างหากและให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิค หรือข้อเสนออื่นผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนด แล้วให้ดำเนินการตาม (๑) หรือ (๒) ต่อไป

ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการนโยบายอาจกำหนดแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอเพิ่มเติมตามความจำเป็นและเหมาะสมก็ได้

(๒) เกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอ แบ่งออกได้ ดังนี้

- เกณฑ์ราคา คือ การซื้อหรือจ้างที่มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่เป็นมาตรฐาน และมีคุณภาพที่เพียงพอตามความต้องการใช้งานและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ โดยพิจารณาจากราคาต่ำสุด

- เกณฑ์คุณภาพ คือ การใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น ซึ่งเป็นการซื้อหรือจ้างที่มีความซับซ้อน มีเทคโนโลยีสูง มีเทคนิคเฉพาะจำเป็นต้องเลือกวัสดุที่มีคุณภาพดีตามความต้องการใช้งานของหน่วยงานของรัฐนั้น และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด^{๑๕} โดยพิจารณาจากข้อเสนอด้านเทคนิคและด้านราคา โดยพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคเป็นหลัก

- ข้อเสนอด้านเทคนิคผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ คือ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้องคำนึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุ หรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งอาจมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหาในการคัดเลือกข้อเสนออื่นแยกมาต่างหาก และให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ

(๓) เกณฑ์ในการกำหนดน้ำหนักคะแนนในการจัดทำขอบเขตของงานฯ^{๑๖}

- กำหนดเกณฑ์คุณภาพตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง โดยต้องเลือกเกณฑ์อื่นประกอบเกณฑ์ราคา ซึ่งเกณฑ์คุณภาพอาจประกอบด้วย ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน มาตรฐานสินค้าหรือบริการ บริการหลังการขาย ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น เป็นต้น ทั้งนี้ เกณฑ์คุณภาพจะต้องมีเกณฑ์ข้อเสนอเทคนิคประกอบด้วยทุกครั้ง และให้กำหนดน้ำหนักการให้คะแนนเกณฑ์ข้อเสนอด้านเทคนิคมากที่สุด

^{๑๕} เกณฑ์คุณภาพ คือ เกณฑ์ที่อธิบายไว้ในมาตรา ๖๕ ซึ่งมีเกณฑ์อื่นกำหนดอยู่ในมาตรา ๖๕ (๑) ถึง (๓) และ (๓) รวมถึงข้อเสนอด้านเทคนิค (๖) ประกอบข้อ ๘๓ (๒)

^{๑๖} เทียบเคียงการสร้างเกณฑ์การให้คะแนน Scoring rubrics โดย ไซลัน สาและ <https://sobphrae๑.files.wordpress.com/๒๐๑๔/๐๑/scoring-rubric.pdf>

๑. ต้องแน่ใจว่าเกณฑ์การให้คะแนนได้เน้นประเด็นสำคัญของงาน

๒. มีความสอดคล้องระหว่างระดับคะแนนกับจุดมุ่งหมายการประเมิน

๓. ข้อความที่ใช้ในการอธิบายในแต่ละระดับคะแนนต้องเป็นข้อความที่สามารถประเมินหรือสังเกตได้

๔. คุณลักษณะหรือสิ่งที่วัดควรนิยามให้ชัดเจน

๕. แสดงขั้นตอน หรือระดับคะแนนที่เหมาะสมในแต่ละระดับเพื่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด

๖. ระบบการให้คะแนนต้องมีความเป็นไปได้

กล่าวโดยสรุป คือ การสร้างเกณฑ์การให้คะแนนต้องคำนึงถึงงาน มีความสอดคล้องระหว่างคะแนนและจุดมุ่งหมายการประเมิน เกณฑ์ที่สร้างต้องมีความเป็นรูปธรรม ชัดเจน เหมาะสม และควรให้เจ้าของโครงการมีส่วนร่วมสำคัญในการกำหนดเกณฑ์

- กำหนดสัดส่วนของน้ำหนักในการให้คะแนน เพื่อใช้ในการประเมินการพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอระหว่างเกณฑ์ราคากับเกณฑ์คุณภาพ

- กำหนดเกณฑ์การพิจารณาย่อยของแต่ละเกณฑ์คุณภาพ พร้อมทั้งกำหนด
เกณฑ์ในการพิจารณาการให้คะแนนและวิธีการประเมินหรือวิธีการให้คะแนนของแต่ละเกณฑ์ย่อยให้ชัดเจน

- เอกสารที่ใช้ประกอบในการประเมินคะแนน หน่วยงานของรัฐต้องกำหนดเป็น
เงื่อนไขเพิ่มเติมไว้ในแบบเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Bidding : e-bidding) และนำมาใช้กับวิธีคัดเลือกโดยอนุโลม ^{๑๗}

ค. การจัดทำราคากลาง^{๑๘} คือ ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอ
ได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลำดับ ดังต่อไปนี้

(๑) ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด

(๒) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ

(๓) ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด

(๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด

(๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

(๖) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ

ในกรณีที่มิมีราคาตาม (๑) ให้ใช้ราคาตาม (๑) ก่อน ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) แต่มีราคา
ตาม (๒) หรือ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๒) หรือ (๓) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (๒) หรือ (๓) ให้คำนึงถึงประโยชน์
ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๔) (๕) หรือ (๖)
โดยจะใช้ราคาใดตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ

การคำนวณราคากลาง คือ วิธีการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละรายการ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด หรือหน่วยงานของรัฐกำหนดหรือถือปฏิบัติเพื่อให้
ได้มาซึ่งราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง คือ การจัดหาโดยการซื้อหรือการจ้าง ในงาน
อื่นๆ ที่มีใช้งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ที่มีใช้งานก่อสร้าง ที่มีใช้เงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัยที่มีใช้
งานจ้างที่ปรึกษา หรือที่มีใช้การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

^{๑๗} คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค
(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๔๘ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน
กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดเกณฑ์การพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น ตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

^{๑๘} หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทาง
การประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ของรัฐ

(๑) ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด^{๑๙}

(๒) การจัดทำราคากลางมีหลักการพิจารณา ดังนี้

- การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุทุกวิธี ทุกวงเงิน จะต้องมีราคากลาง และต้องระบุไว้ในรายงานขอซื้อขอจ้าง โดยมีหลักฐานการจัดทำราคากลางตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด (แบบ บก-๐๑ ถึง บก-๐๖) ส่วนจะต้องประกาศหรือไม่ เป็นไปตามวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งหากเป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เข้าข่ายยกเว้นตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หน่วยงานไม่ต้องจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง^{๒๐}

- ราคาที่ซื้อหรือจ้างครั้งสุดท้ายใน ๒ ปีงบประมาณ ไม่นำมาใช้กับสินค้า ที่มีราคาผันผวน เช่น สินค้าไอที

- วงเงินที่ต้องประกาศ หรือให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท เว้นแต่

(๑) กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้น อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ค)

(๒) เป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ หรือเป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของหน่วยงานของรัฐหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ฉ)

(๓) กรณีมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉิน มาตรา ๕๖ (๒) (ง)

(๔) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุดำเนินการตามกฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ข้อ ๒(๒) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อช่วยผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือตามระเบียบที่ออกตามกฎหมายอื่น ข้อ ๒ (๓) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์และข้อ ๒ (๕) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน ซึ่งหากใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ

^{๑๙} หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

^{๒๐} หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/๐๕๒๔๘๓ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ข้อยกเว้นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

(๕) การลงประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล ๒ แห่ง คือ

๑. ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th)

๒. เว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้าง (www.dot.go.th)

(๖) กรณีมีการนำร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็น ให้ประกาศพร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างดังกล่าว

(๗) กรณีที่ไม่มีการนำร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็น ให้ประกาศพร้อมกับการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

(๘) การปลดประกาศราคากลางจะดำเนินการได้ต่อเมื่อพ้น ๓๐ วันนับแต่วันที่คณะกรรมการพิจารณาผล หรือผู้มีอำนาจพิจารณาผลเสนอความเห็นต่อผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือจ้าง หรือเมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติการสั่งซื้อสั่งจ้าง ได้รับคำสั่งรับคำเสนอซื้อหรือจ้าง แล้วแต่ว่าระยะเวลาได้ถึงกำหนดก่อน

(๓) ขั้นตอนการดำเนินการเพื่อจัดทำขอบเขตของงานและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง (Terms of Reference : TOR) และเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๒. อธิบดีกรมการท่องเที่ยว หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขอบเขตของงาน

๓. คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลางมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้าง (Terms of Reference : TOR)

(๒) จัดทำและตรวจสอบราคากลาง

อนึ่ง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้มีคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ๕ คณะ ประกอบด้วย

๑. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๒. คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา

๓. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

๔. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และ

๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ทั้งนี้ คณะกรรมการราคากลาง ถูกกำหนดไว้เฉพาะในงานก่อสร้าง^{๒๑}

๔. ให้คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เสนอราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เสนออธิบดีกรมการท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการท้องถิ่น ให้อนุมัติราคากลางและเห็นชอบขอบเขตของงานฯ โดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

๕. กรณีที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ประกาศรายละเอียดและข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ และศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th^{๒๒}

(๔) องค์ประกอบของเอกสารในการจัดทำขอบเขตของงานและราคากลาง

๑. บันทึกข้อความ เรื่อง การขออนุมัติใช้ขอบเขตของงาน และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ชื่อ โครงการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานและเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๓. ขอบเขตของงาน โดยมีคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน ลงชื่อกำกับทุกหน้า ประกอบด้วย

๑. ชื่อโครงการ
๒. กิจกรรม
๓. หน่วยงานเจ้าของโครงการ
๔. หลักการและเหตุผล
๕. วัตถุประสงค์
๖. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
๗. กลุ่มเป้าหมาย

^{๒๑} มาตรา ๕๑ ให้คณะกรรมการราคากลางมีอำนาจประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา ให้งานก่อสร้างในสาขาใด เป็นงานก่อสร้างที่ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นจะเข้าร่วมเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐได้ ผู้ประกอบการงานก่อสร้างสาขานั้นต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง

คณะกรรมการราคากลางอาจประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา ให้งานก่อสร้างในสาขาใดที่ผู้ประกอบการงานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางตามวรรคหนึ่ง ต้องใช้เงินงบประมาณในวงเงินเท่าใดหรือต้องใช้ผู้ประกอบการวิชาชีพในสาขาใดด้วยก็ได้

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่จะเข้าร่วมเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการราคากลางประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการงานก่อสร้างทุกรายมีสิทธิขอขึ้นทะเบียนได้ตลอดเวลา

^{๒๒} หนังสือเวียน กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

๘. รายละเอียดขอบเขตงาน

๙. การเสนอราคา

๑๐. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาข้อเสนอ

๑๑. ระยะเวลาดำเนินการ

๑๒. การส่งมอบงานและการจ่ายเงิน

๑๓. การประกันความชำรุดบกพร่อง

๑๔. ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างครั้งนี้

๑๕. วงเงินในการจัดหา

๑๖. อัตราค่าปรับ

๑๗. ข้อสงวนสิทธิ์

๔. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง แบบ บก.๐๖

แบบ บก.๐๖

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่.....
เป็นเงินบาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี).....บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑
 - ๕.๒
 - ๕.๓
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๖.๑
 - ๖.๒
 - ๖.๓

(๕) ผลจากการวิเคราะห์การจัดทำขอบเขตของงานและราคากลางพบว่า

๑. คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานไม่ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเวียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) พัสตูลงเสริมการผลิตภายในประเทศ พัสตู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า ดังนั้น จึงเกิดปัญหาต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมการในขั้นตอนการพิจารณาผลเนื่องจากไม่ได้เตรียมการศึกษาเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติดังกล่าวไว้

๒. กรณีที่หน่วยงานของรัฐได้กำหนดเกณฑ์คุณภาพไว้ในขอบเขตของงาน ซึ่งอาจประกอบไปด้วยต้นทุนของพัสตุนั้นตลอดอายุการใช้งาน มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ บริการหลังการขาย และจะต้องมีเกณฑ์ข้อเสนอด้านเทคนิคประกอบด้วยทุกครั้ง กำหนดน้ำหนักการให้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคมากที่สุด เพื่อเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ นั้น

พบว่า ในการจัดเอกสารหรือหนังสือเชิญชวน ซึ่งเป็นข้อความที่นำมาจากขอบเขตของงาน หน่วยงานของรัฐกำหนดเพียงแค่เกณฑ์คุณภาพหลักโดยมิได้กำหนดเกณฑ์ย่อยทำให้ขัดต่อมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๒) ^{๒๓} จึงเป็นการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้พิจารณาให้คะแนนเกณฑ์ย่อยตามดุลพินิจมากเกินไปจนสมควร ทำให้การดำเนินการพิจารณาผลไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๕ ซึ่งกำหนดไว้ว่า (๔) จัดทำรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ รายงานผลการพิจารณาดังกล่าว ให้ประกอบด้วย (ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน (จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายพร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา

“ข้อ ๕๕ เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคาตามข้อ ๕๔ ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการดังนี้

(๔) จัดทำรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ รายงานผลการพิจารณาดังกล่าว ให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

- (ก) รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
- (ข) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอ และข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย
- (ค) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
- (ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน

^{๒๓} พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๒) โปร่งใส โดยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุดึงกระทำโดยเปิดเผยเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน มีระยะเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ มีหลักฐานการดำเนินงานชัดเจน และมีการเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในทุกขั้นตอน

(จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ยื่น
ข้อเสนอทุกรายพร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา”

จากข้อ ๕๕ (๔) (ง) (จ) ทำให้เกิดข้อได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ยื่น
ข้อเสนอด้วยกัน คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
จึงได้ออกหนังสือเวียน เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนด
เกณฑ์การพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดเกณฑ์ดังกล่าว ^{๒๔}

โดยกรมการท่องเที่ยว ได้มีตัวอย่างเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว ที่พอนำมา
เทียบเคียงได้ คือ การแจ้งผลอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กอร) ๐๔๐๕.๒/๒๔๗๑๑ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง แจ้งผลการ
พิจารณาผลอุทธรณ์ของห้างหุ้นส่วนจำกัด บ “คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน (คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์) ได้พิจารณาคำอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์แล้วเห็นว่า กรมการท่องเที่ยวได้กำหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ โดยใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น และได้แบ่งข้อเสนอด้านเทคนิค
เป็นเกณฑ์ย่อย แต่กรมฯ มิได้กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนของแต่ละเกณฑ์ย่อยให้ผู้ยื่นข้อเสนอทราบ
ตั้งแต่ต้น ซึ่งไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๘
วรรคหนึ่ง (๒) เมื่อถึงขั้นตอนการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ได้พิจารณาให้คะแนนแต่ละเกณฑ์ย่อยตามดุลพินิจ และก็ได้ให้เหตุผลในการให้คะแนน
แต่อย่างใด จึงเป็นการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๕ (๔) (ง) (จ) และไม่เป็นธรรมต่อผู้เข้าแข่งขันในการเสนอราคา ก่อให้เกิด
การได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกันซึ่งมีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น จึงให้
กรมฯยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี และดำเนินการใหม่ให้ถูกต้องต่อไป ตามนัยมาตรา ๔๓ ประกอบมาตรา ๘
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓. กรณีที่ขอบเขตของงานมีวัตถุประสงค์เป็นงานในเชิงนิทรรศการ^{๒๕} (online)
หรืองานสื่อประชาสัมพันธ์ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และยังมีลักษณะงานของการลงพื้นที่
(onsite) ไปในโครงการเดียวกัน ผสมกันไป นั้น คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน จะต้องกำหนด
หลักเกณฑ์การให้คะแนนเชิงนิทรรศการ และหลักเกณฑ์การให้คะแนนสำหรับการลงพื้นที่ผสมเข้าไว้ด้วย

^{๒๔} คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๘๘ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน
กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดเกณฑ์การพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น

^{๒๕} การใช้ดุลพินิจ ต้องอธิบายให้เห็นถึงความแตกต่างได้ ตามนัยของหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๙๘๙ ลงวันที่ ๒๙
กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ สำหรับการจ้างจัดแสดงนิทรรศการ

เนื่องจากหลักเกณฑ์การให้คะแนนของทั้งสองงาน มีเกณฑ์ย่อยหรือข้อเสนอ ด้านเทคนิคที่แตกต่างกัน การจะกำหนดขอบเขตของงานเพียงหลักเกณฑ์การให้คะแนนตามลักษณะงาน อย่างใดอย่างหนึ่ง เพียงอย่างเดียว จึงไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักในการจัดทำโครงการได้

๔. กรณีขอบเขตของงานกำหนดผลงานหรือประสบการณ์ พบว่า ตาม หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของ พัสตุหรือยี่ห้อของพัสตุ และการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณีการกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ นั้น

ได้กำหนดหลักการสำคัญไว้ คือ ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐกำหนดผลงาน ในงาน ชื้อหรืองานจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยจะต้องคำนึงถึงคุณสมบัติและความสามารถของผู้เสนอราคาแต่ละราย และสามารถทำให้ผู้ที่สามารถเข้า เสนอราคาแข่งขันได้เป็นจำนวนหลายรายด้วย เว้นแต่หากหน่วยงานของรัฐมีความจำเป็น ให้กำหนดผลงาน หรือประสบการณ์ในงานที่จ้างได้ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณหรือวงเงินที่ประมาณการที่จะจัดซื้อ จัดจ้างในครั้งนั้น^{๒๖} เพื่อให้ทราบถึงศักยภาพของผู้เข้าเสนอราคา ว่ามีความสามารถในการบริหารงานที่ได้ รับจ้าง ไม่ทำให้เกิดปัญหาการทิ้งงาน การส่งมอบงานล่าช้า ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเบิกจ่ายของหน่วยงาน ของรัฐ^{๒๗}

๕. กรณีกำหนดราคากลางสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ โดยจำแนก เป็น ๒ กรณี คือ

(๑) กรณีวงเงินงบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งอยู่ในอำนาจผู้อำนวยการกอง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยว หากกำหนดราคากลางสูงกว่า ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินงบประมาณ กล่าวคือ เสนอร้องอธิบดีกรมการท่องเที่ยว (ที่กำกับ) ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี

^{๒๖} ผู้เขียนไม่เห็นด้วยกับวิธีการเขียนข้อความในหนังสือเวียน ที่กำหนดว่า “ห้ามมิให้กำหนดผลงานในงานซื้อหรือจ้างที่ มีใช้งานก่อสร้าง แต่หากหน่วยงานของรัฐมีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดผลงาน ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดผลงานได้ ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณ หรือวงเงินที่ประมาณการที่จะจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้น ” และควรเขียนให้ชัดเจน ว่า “ห้ามมิให้กำหนดผลงานในงานซื้อหรือจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง แต่หากหน่วยงานของรัฐมีความจำเป็นที่จะต้อง กำหนดผลงาน กำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้ที่มีผลงานประเภทเดียวกับงานที่ซื้อหรือจ้าง หรือมีผลงาน คล้ายคลึงกับงานที่ซื้อหรือจ้าง และเป็นผลงานที่แล้วเสร็จในสัญญาเดียวเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ เมื่อเทียบกับวงเงินงบประมาณหรือวงเงินที่ประมาณการที่จะจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้น ” ตามหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณียกเลิก ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การ กำหนดผลงานการระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสตุหรือยี่ห้อของพัสตุ และการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของ หน่วยงานของรัฐกรณีการกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ

^{๒๗} หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๒/ว ๑ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๓๗ เรื่อง มาตรการ ป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา

กรมการท่องเที่ยวเพื่อลงนามอนุมัติราคากลาง แต่การอนุมัติกิจกรรมในโครงการรวมถึงขั้นตอนทางพัสดุเป็นการอนุมัติโดย ผู้อำนวยการกองปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยว จึงทำให้เกิดความไม่เหมาะสมหรือถกเถียงกัน ทั้งนี้ ยังรวมถึงการที่ผู้อำนวยการกองปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยวเกินวงเงินที่ได้รับมอบอำนาจจะทำให้การดำเนินการลงนามในราคากลางไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่มีผลผูกพันบุคคลภายนอกหรือไม่ เห็นว่า การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีเป็นการบริหารราชการภายในกรมการท่องเที่ยว ไม่อาจยกขึ้นกล่าวอ้างต่อบุคคลภายนอกได้ แต่ถือเป็นการปฏิบัติราชการเกินอำนาจ

(๒) กรณีวงเงินงบประมาณน้อยกว่า ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งอยู่ในอำนาจผู้อำนวยการกองปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยว มีการกำหนดราคากลางสูงกว่าวงเงินงบประมาณแต่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ และแต่ยังไม่เกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท การกำหนดราคากลางสูงกว่าวงเงินงบประมาณ แต่ยังไม่เกินร้อยละ ๑๐ ดังกล่าว เป็นการขัดต่อกฎหมายหรือไม่

ทั้งสองกรณีข้างต้น ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไม่ได้กำหนดขั้นตอน หรือข้อห้ามไว้อย่างชัดเจน จะกำหนดเพียงขั้นตอนการพิจารณาเรื่องแข่งขันราคาและต่อรองราคา รวมถึงการขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม แต่เพื่อป้องกันกรณีดังกล่าวเจ้าของโครงการควรจัดทำรายการแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ประกอบไปตั้งแต่ขั้นตอนของการเสนอของงบประมาณ เว้นแต่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่มีราคาผันผวน เช่น วัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๖. ราคากลาง (อ้างอิง) ของสินค้าที่ประสงค์จะซื้อ ผู้กำหนดราคากลางไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ทำให้ราคากลาง (อ้างอิง) ไม่สอดคล้องกับราคาสินค้าที่แท้จริง

๖.๓ การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง

(๑) ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๒๒ ในการซื้อหรือจ้างแต่ละวิธี นอกจากการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามข้อ ๒๓ และข้อ ๗๙ วรรคสอง ให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการดังต่อไปนี้

(๑) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง

(๒) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง แล้วแต่กรณี

(๓) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง

(๔) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจะจ้างในครั้งนั้น

(๕) กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

(๖) วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น

(๗) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

(๘) ข้อเสนออื่นๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่จำเป็นในการซื้อหรือจ้าง การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญชวน

การซื้อหรือจ้างกรณีจำเป็นเร่งด่วนอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ค) หรือกรณีมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ง) หรือกรณีการซื้อการจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๘๖ วรรคสอง ซึ่งไม่อาจทำรายงานตามปกติได้ เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นจะทำรายงานตามวรรคหนึ่ง เฉพาะรายการที่เห็นว่าจำเป็นก็ได้

(๒) ขั้นตอนการดำเนินการเพื่อจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง

๑. เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมทั้งร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกาศประกวดราคาจ้าง และเอกสารประกวดราคาจ้าง (ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งเดียวกัน ห้ามแต่งตั้งกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ) โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการดังต่อไปนี้

(๑) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง

(๒) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ

(๓) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง

(๔) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้างโดยระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น

(๕) กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

(๖) วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น

(๗) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

(๘) ข้อเสนออื่นๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่จำเป็นในการจัดซื้อหรือจ้าง การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญชวน

๒. อธิบดีกรมการท่องเที่ยว หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง และลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้าง

(๓) องค์ประกอบของเอกสารในการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง

๑. บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานขอจ้าง และขออนุมัติจ้างดำเนินการฯ พบครั้ง ตรวจร่างคำสั่ง ประกาศ และเอกสารจ้าง

๒. ร่างคำสั่งกรมการท่องเที่ยว เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๓. ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน

๔. ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา
๕. บันทึกข้อความ เรื่อง การขออนุมัติใช้ขอบเขตของงาน และราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๖. ขอบเขตของงาน ที่มีลายมือชื่อคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานกำกับทุกหน้า
๗. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย แบบ บก.๐๖ โดยมีลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (อ้างอิง) ทุกคน
๘. รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๙. เอกสารแหล่งที่มาของราคา พร้อมลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (อ้างอิง) ทุกคน

(๔) ผลจากการวิเคราะห์การจัดทำรายงานขอซื้อของจ้างพบว่า

๑. ชื่อและตำแหน่งของกรรมการในร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ถูกต้อง

๒. ร่างเอกสารประกวดราคา ยังคงใส่ข้อความที่คณะกรรมการวินิจฉัยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ให้ตัดออกแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง จำนวน ๓ ข้อ^{๒๔} คือ

(๑) ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

(๒) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่เคยแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓. ร่างประกาศกรมการทองเที่ยว และร่างเอกสารประกวดราคา ไม่เป็นไปตามแบบที่กำหนดในหนังสือคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กนบ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๑๐ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) และวิธีสอบราคา โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเอกสารฉบับนี้ มีจำนวน ๒ แบบ คือ

^{๒๔} หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๕๔ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง ชักข้อความเข้าใจการกำหนดเรื่อง ข้อตกลงคุณธรรม หรือนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และตัดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดออกจากแบบประกาศและเอกสารเชิญชวน

(๑) แบบประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(๒) แบบประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๔. ข้อความส่วนที่กรรมการท่องเที่ยว เห็นว่า มีความจำเป็นต้องกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ภารกิจของแต่ละกอง ซึ่งแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยมีสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในแบบและไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบ ^{๒๙} เช่น

- ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคล มีความเข้าใจประสบการณ์ และมีผลงานในงาน MRA on TP โดยเฉพาะมาตรฐานสมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Common Competency Standard for Tourism Professional : ACCSTP) จำนวน ๓๒ ตำแหน่งงาน ๒๔๒ สมรรถนะ โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแสดงรายละเอียดประสบการณ์ และผลงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมแนบเอกสารอ้างอิง

- ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนำเสนอข้อเสนอทางด้านเทคนิคต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในวันถัดจากวันเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ หน่วยงานของรัฐ

- ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีประสบการณ์ในการดำเนินงานให้ปรึกษาด้านระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ให้กับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชนที่เชื่อถือได้ในประเทศไทย อย่างน้อย ๒ แห่ง ทั้งนี้ ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงานเพื่อประกอบการพิจารณา

- ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานจ้าง หรือ ผลงานที่คล้ายคลึงกันกับงานจ้างครั้งนี้ อาทิ ด้านการจัดงานประชาสัมพันธ์ หรืองานมอบเครื่องหมายรับรอง หรืองานอื่นๆ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ วงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาท) ในสัญญาเดียว และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้ฐานะเป็นส่วนราชการหรือบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานเอกชนที่กรรมการท่องเที่ยวเชื่อถือ ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นหลักฐานสำเนาหนังสือรับรองผลงาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องในวันที่ยื่นข้อเสนอดังกล่าว

- ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีประสบการณ์ในการดำเนินงานให้คำปรึกษาด้านระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 ให้กับหน่วยงานราชการ

^{๒๙} หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณียกเลิกกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อของพัสดุ และการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณีการกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ

หรือรัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชนที่เชื่อถือได้ในประเทศไทย อย่างน้อย ๒ แห่ง ทั้งนี้ ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงานเพื่อประกอบการพิจารณา

- ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้เหมาะสมกับตำแหน่งในจำนวนที่เพียงพอ เพื่อดำเนินการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ โดยมีบุคลากรอย่างน้อย คือ ผู้จัดการโครงการ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และผู้ประสานงาน ตามตารางรายละเอียด...

๖.๔ การนำร่างประกาศ และร่างเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ

(๑) ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๔๖ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนำร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการตามข้อ ๔๕ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดำเนินการนำร่างเอกสารดังกล่าวเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นไปยังหน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้างโดยตรง โดยเปิดเผยตัว

ข้อ ๔๗ กรณีที่มีผู้มีความคิดเห็น ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ ๒๑ พิจารณาว่าสมควรดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือไม่โดยให้ดำเนินการ ดังนี้

(๑) กรณีพิจารณาแล้ว เห็นว่า ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดทำรายงานพร้อมความเห็นและร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ปรับปรุงแล้ว เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้นำร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐอีกครั้งหนึ่ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการและให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผู้มีความคิดเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ

(๒) กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดทำรายงานพร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผู้มีความคิดเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ

ข้อ ๔๘ ภายหลังจากที่หน่วยงานของรัฐได้ดำเนินการตามข้อ ๔๕ หรือข้อ ๔๖ และข้อ ๔๗ แล้วแต่กรณีเสร็จสิ้นแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดำเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วย

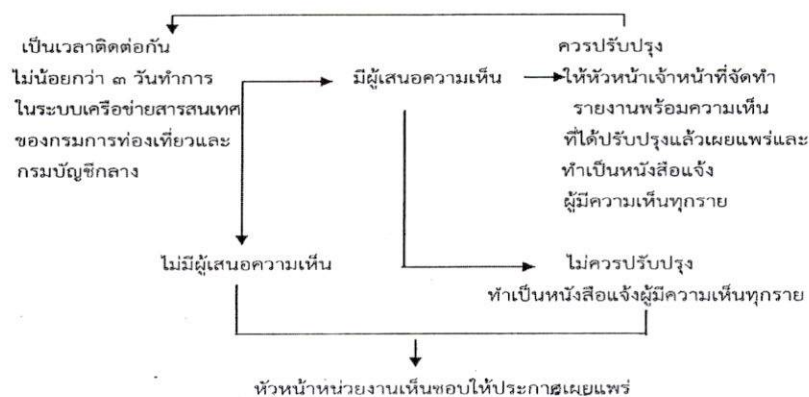
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

(๒) ขั้นตอนการดำเนินการเพื่อนำร่างประกาศ และร่างเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดำเนินการนำร่างประกาศ หรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ ที่จะจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมกับร่างเอกสาร ไปเผยแพร่ เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ผ่านทางระบบ เครือข่ายสารสนเทศกรมการท้องถิ่นและเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลาง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความคิดเห็น โดยเปิดเผย ในวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้อยู่ใน ดุลพินิจอธิบดีกรมการท้องถิ่นหรือ ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการท้องถิ่นที่จะรับฟัง ความเห็นหรือไม่ก็ได้

สำหรับกรมการท้องถิ่น ในกรณีมีการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจัดให้มีการประกาศ เชิญชวนด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างเกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท จะนำร่างประกาศ และร่างเอกสารจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ทั้งยังเป็นการสอดคล้องกับหนังสือเวียน ของกรมบัญชีกลาง เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูล ราคาและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ที่กำหนดให้หน่วยงานของ รัฐต้องนำข้อมูลราคากลางฯ ขึ้นประกาศ ในกรณีที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างเกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้ ประกาศพร้อมร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้าง ^{๓๐} ดังกล่าวด้วย ปรากฏตามแผนผัง

แผนผังระยะเวลาในการนำร่างประกาศขอบเขตงาน ฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็น (วิจารณ์)



^{๓๐} หนังสือเวียน กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือ แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ หน่วยงานของรัฐ

(๓) องค์ประกอบของเอกสารในการนำร่างประกาศ และร่างเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ

๑. ร่างประกาศกรมการท้องเทียว

๒. ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(๔) ผลการวิเคราะห์การนำร่างประกาศ และร่างเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ พบว่า

๑. ร่างประกาศ และร่างเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง มีข้อวิจารณ์ ในประเด็นของการกำหนด ระยะเวลาของประสบการณ์ ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมระหว่างผู้เข้าแข่งขันราคา เกิดข้อโต้แย้งเสียเปรียบ ระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกัน มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสำคัญ

๒. ร่างประกาศ โดยเฉพาะร่างประกาศซื้อ พบว่า รุ่น สี ของสินค้าที่มีความ ต้องการของหน่วยงานรัฐ มีการสำรวจหรือพิมพ์ผิดพลาดทำให้หน่วยงานของรัฐ เสียเวลาในการปรับปรุงร่าง

๓. ร่างประกาศ และร่างเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก ผู้ประกอบการ ในส่วนของระบบเครือข่ายสารสนเทศ กรมการท้องเทียว www.dot.go.th /ข่าวสาร/ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง ไม่เป็นปัจจุบัน และการเข้าถึง เพื่อตรวจสอบการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของกรมการ ท้องเทียว ค่อนข้างยาก

๔. ร่างประกาศ และร่างเอกสารจัดซื้อจัดจ้างกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่ ทำให้เกิดการแข่งขันน้อยราย โดยไม่ได้แสดงเหตุผลและความจำเป็นที่เพียงพอ

๖.๕ การนำประกาศและเอกสารจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลางและของกรมการท้องเทียว

(๑) หลักการนำประกาศและเอกสารจัดซื้อจัดจ้างขึ้นเผยแพร่

การนำประกาศและเอกสารจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ กรมบัญชีกลางและของกรมการท้องเทียว สำหรับกรมการท้องเทียว ในกรณีมีการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจัดให้มีการ ประกาศเชิญชวน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างเกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท จะนำร่างประกาศ และร่างเอกสารจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็น จากผู้ประกอบการ ทั้งยังเป็นการสอดคล้องกับหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศ รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐที่กำหนดให้ หน่วยงานของรัฐต้องนำข้อมูลราคากลางฯ ขึ้นประกาศ ในกรณีที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างเกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้ประกาศพร้อมร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้าง ^{๓๑}

^{๓๑} หนังสือเวียน กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กก ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือ แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ หน่วยงานของรัฐ

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) กรมบัญชีกลาง โดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ กำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐเกิดความคล่องตัว รวดเร็ว และสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๑ วรรคหนึ่ง ข้อ ๑๑๐ วรรคหนึ่ง และข้อ ๑๔๕ และกำหนดแนวทางการปฏิบัติสำหรับวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้

(๑) การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จากเดิม “กำหนดให้วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท” เป็น “กำหนดให้วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้ ”

(๒) การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ที่เป็นการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการจัดซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามข้อ ๔๘ ไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดทำเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอ

สำหรับการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ไม่น้อยกว่า ๒๐ วันทำการ โดยระยะเวลาดังกล่าวให้ใช้สำหรับเงินงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เท่านั้น

(๒) ขั้นตอนการดำเนินการนำประกาศและเอกสารจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของกรมการท่องเที่ยว

หัวหน้าเจ้าหน้าที่นำประกาศและเอกสารจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของกรมการท่องเที่ยว เผยแพร่ประกาศและเอกสารจัดซื้อหรือจัดจ้าง ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของกรมการท่องเที่ยว

(๑) การซื้อหรือจ้าง เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประกาศ ไม่น้อยกว่า ๕ วัน ทำการ

(๒) การซื้อหรือจ้าง เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประกาศ ไม่น้อยกว่า ๑๐ วันทำการ

(๓) การซื้อหรือจ้าง เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประกาศ ไม่น้อยกว่า ๑๒ วันทำการ การซื้อหรือจ้าง เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า ๒๐ วันทำการ

(๓) เมื่อถึงกำหนดวันเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อถึงกำหนดวันเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และให้เสนอราคาภายในเวลาที่กำหนด โดยสามารถเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว

๖.๖ การพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๑) ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๑๔ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ หากปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวทุกรายออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น

ข้อ ๑๕ ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายตามข้อ ๑๔ ให้เจ้าหน้าที่กำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติแยกมาต่างหาก โดยอย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด เป็นบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือถ้าผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

(๔) เอกสารอื่นตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนด เช่น สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม

การยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอตามวิธีการ ที่กำหนดในระเบียบนี้

ดังนั้น ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน คือ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้ายื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อหน่วยงานของรัฐ เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอในคราวเดียวกัน และเพื่อให้การแข่งขันอย่างเป็นธรรมให้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ หากปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ให้ตัดรายชื่อข้อเสนอดังกล่าวทุกรายออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น ทั้งนี้ อาจกำหนดกลุ่มเพื่อง่ายต่อการพิจารณา คือ

๑. ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันในทางตรง

๑.๑ ความสัมพันธ์ในเชิงบริหาร หมายถึง บุคคลที่มีอำนาจในการบริหารงานในนิติบุคคลมากกว่าหนึ่งนิติบุคคล เช่น นาย ก มีตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท A และบริษัท B และทั้งสองบริษัทได้ยื่นข้อเสนอในคราวเดียวกัน

๑.๒ ความสัมพันธ์เชิงทุน หมายถึง บุคคลที่มีชื่อเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่^{๓๒} มากกว่าหนึ่งบุคคล เช่น นาย ก มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท A และบริษัท B และทั้งสองบริษัทนี้เข้ายื่นข้อเสนอในคราวเดียวกัน

๑.๓ ความสัมพันธ์แบบไขว้กัน หมายถึง บุคคลที่มีอำนาจในการบริหารในนิติบุคคลหนึ่งและเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่อีกบริษัทหนึ่ง เช่น นาย ก มีชื่อเป็นกรรมการของบริษัท A และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท B (หรือสลับกัน) และทั้งสองบริษัทนี้เข้ายื่นข้อเสนอในคราวเดียวกัน

๒. ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันในทางอ้อม

๒.๑ ความสัมพันธ์ในทางครอบครัว คือ คู่สมรสหรือคู่หมั้น รวมถึงบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจะมีนามสกุลเดียวกันหรือไม่ก็ตาม

๒.๒ การครอบงำผ่านบุคคลอื่น คือ ความสัมพันธ์ผ่านเพื่อนร่วมงานในวงการทำงานประเภทเดียวกัน บุคคลที่รู้จัก หรือผ่านการว่าจ้าง เป็นข้อเท็จจริงที่ต้องพิจารณาเป็นกรณีไป เช่น นาย ก มีชื่อเป็นกรรมการบริษัท A และว่าจ้างนาย ข ให้ไปเป็นกรรมการบริษัท B และทั้งสองบริษัทนี้เข้ายื่นข้อเสนอในคราวเดียวกัน

๓. เอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์กัน

๓.๑ หนังสือรับรองนิติบุคคล

๓.๒ หนังสือบริคณห์สนธิ

๓.๓ บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ

๓.๔ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

๓.๕ บัญชีผู้มีอำนาจควบคุม

๓.๖ หนังสือมอบอำนาจ

^{๓๒} ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นมากกว่าร้อยละ ๒๕ ในกิจการนั้น

(๒) ขั้นตอนการดำเนินการเพื่อพิจารณาผล

เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๑. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอทั้งนี้ ตามแบบที่กำหนดในหนังสือคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กนบ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๑๐ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market e-market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) และวิธีสอบราคา โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคู่มือฉบับนี้ มีจำนวน ๒ แบบ คือ

(๑) แบบประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(๒) แบบประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โดยคณะกรรมการพิจารณาผลจะต้องพิจารณาผลโดยถือตามแนวปฏิบัติในหนังสือเวียนคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อของพัสดุ และการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณีการกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ

๒. การผลตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ หน่วยงานของรัฐสามารถใช้ข้อมูลจากระบบ e-gp ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นนิติบุคคล แต่ละรายได้ แทนการยื่นสำเนาเอกสารได้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ดังนี้

(๑) ข้อมูลนิติบุคคลตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

(๒) ข้อมูลรายละเอียดวัตถุประสงค์

(๓) ข้อมูลหนังสือบริคณห์สนธิ

(๔) ข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นตามสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งใช้ในการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน จากบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และบัญชีผู้มีอำนาจควบคุม

๓. แนวทางในการพิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว ^{๓๓}

^{๓๓} หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/ว๓๕๐ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ข้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๖ วรรคหนึ่ง

(๑) กรณีมีจำนวนผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว และคณะกรรมการพิจารณาผลเห็นสมควร ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนั้นได้ โดยไม่ต้องพิจารณาใบเสนอราคาและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียวนั้น รวมถึงไม่ต้องจัดพิมพ์และลงลายมือชื่อกำกับเอกสารการเสนอราคาดังกล่าว

(๒) กรณีมีจำนวนผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว และคณะกรรมการพิจารณาผลเห็นสมควรที่จะดำเนินการต่อไป คณะกรรมการพิจารณาผลจะต้องดำเนินการ ดังนี้

(๑) จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายจากระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ชุด โดยให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกำกับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น

(๒) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาพัสดุตัวอย่างที่นำมาแสดงเพื่อทดลอง ทดสอบ หรือนำเสนองาน ตามวัน เวลา ณ สถานที่ที่กรรมการท่องเที่ยวกำหนด

กรณีที่เอกสารในส่วนที่เป็นสาระสำคัญประกอบการยื่นข้อเสนอที่ยื่นผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์มีปริมาณมากและเป็นอุปสรรคของผู้ยื่นข้อเสนอในการนำเข้าสู่ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรรมการท่องเที่ยว อาจกำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอ นำเอกสารพร้อมสรุปจำนวนเอกสารดังกล่าวมาส่ง ณ กรรมการท่องเที่ยวในภายหลัง โดยกำหนดเป็นวันใดวันหนึ่งแต่ต้องไม่เกิน ๕ วันทำการนับถัดจากวันเสนอราคาโดยต้องระบุเงื่อนไขในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจน

(๓) กรณีหน่วยงานของรัฐใช้เกณฑ์ราคา ต่อรอราคาผ่านระบบ (ราคาต่ำสุด) ให้แจ้งผู้ที่เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างนั้นผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อต่อราคาให้ต่ำสุดเท่าที่จะทำได้ หากผู้ที่เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือต่อราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีก แต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น

ถ้าดำเนินการต่อราคาแล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะยกเลิกการซื้อหรือการจ้าง หรือขอเงินเพิ่มเติมหรือลดรายการ ลดจำนวน หรือลดเงื่อนไข แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตาม มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่นให้เริ่มกระบวนการใหม่โดยการจัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ ๒๒

(๔) กรณีหน่วยงานของรัฐใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นต่อราคาผ่านระบบ หากปรากฏว่าราคาของผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ ๒๒

ให้คณะกรรมการดำเนินการแจ้งผู้ที่เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างรายนั้นผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อต่อรองราคาให้ต่ำสุดเท่าที่จะทำได้ หากผู้ที่เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่ยื่นเสนอราคารายนั้น

หากดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะขอเงินเพิ่มเติม หรือยกเลิกการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น และดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้ว เห็นว่าการดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่นให้เริ่มกระบวนการใหม่โดยการจัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ ๒๒

๔. แนวทางในการพิจารณากรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้องตามเงื่อนไขเพียงรายเดียว คณะกรรมการพิจารณาผลจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน คือ จัดพิมพ์ใบเสนอราคา จึงจะสามารถทราบได้ว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอถูกต้องเพียงรายเดียว

๕. ในการพิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้องหลายราย ให้พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้จัดเรียงลำดับผู้ที่ยื่นเสนอราคาต่ำสุด หรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกิน ๓ ราย

กรณีผู้ที่ยื่นเสนอราคาที่คัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่กำหนดตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่ยื่นเสนอราคาต่ำรายถัดไปหรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงรายถัดไปตามลำดับ

๖. จัดทำรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนออธิบดีกรมการท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการท้องถิ่นผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ทั้งนี้ รายงานผลการพิจารณาดังกล่าว ประกอบด้วยรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (๑) รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
- (๒) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอ และข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย
- (๓) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
- (๔) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน

(๕) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายพร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา ^{๓๔}

(๓) องค์ประกอบของเอกสารในการพิจารณาผล

(๑) บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลและขออนุมัติสั่งจ้างดำเนินงาน ชื่อโครงการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(๒) ร่างประกาศกรมการท้องเทียว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อโครงการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(๓) รายงานการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ชื่อโครงการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(๔) คำสั่งกรมการท้องเทียว เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ชื่อโครงการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(๕) ประกาศกรมการท้องเทียว เรื่อง ชื่อโครงการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(๖) เอกสารประกวดราคาจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชื่อโครงการ ตามประกาศกรมการท้องเทียว (๕) ลงวันที่

(๗) ขอบเขตของงาน ชื่อโครงการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(๘) สำเนาเอกสารจากหน้าระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-gp เกี่ยวกับจำนวนผู้สนใจขอรับเอกสารประกวดราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

(๙) สำเนาเอกสารจากหน้าระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-gp เกี่ยวกับจำนวนผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

(๑๐) สำเนาเอกสารจากหน้าระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-gp เกี่ยวกับคะแนน ที่ได้จากการถ่วงน้ำหนักเกี่ยวกับข้อเสนอด้านเทคนิคของผู้ยื่นข้อเสนอทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

(๑๑) ตารางการให้คะแนนการซื้อหรือจ้าง ชื่อโครงการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(๑๒) ตารางสรุปการให้คะแนนซื้อหรือจ้าง ชื่อโครงการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกรรมการแต่ละคน

(๑๓) รายงานสรุปผลการตรวจสอบเอกสารแต่ละรายการ

(๑๔) ร่างแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง

(๑๕) ร่างประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

^{๓๔} ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๕๗ ถึงข้อ ๕๘ อ้างในข้อ ๓.๒ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(๔) ผลการวิเคราะห์ในการพิจารณาผล พบว่า

(๑) คณะกรรมการพิจารณาผลไม่ได้มีการหารือถึงแนวทางหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการพิจารณาผล ทำให้การพิจารณาผลเกิดความล่าช้า และไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อหรือจัดจ้าง เช่น กรณีใดบ้างที่จะถือเป็นเรื่องเล็กน้อย หากผู้ยื่นข้อเสนอมีรายละเอียดจะพิจารณาอย่างไร หากผู้ยื่นข้อเสนอผ่านเพียงรายละเอียดจะดำเนินการอย่างไร หรือเอกสารจำนวนเท่าไรที่จะถือว่าไม่ต้องแนบในระบบ e-gp

(๒) เนื่องจากการพิจารณาผลการประกวดราคาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีการตรวจสอบเอกสารจากหน้าระบบ e-gp ซึ่งคณะกรรมการแต่ละรายไม่เข้าใจวิธีใช้ระบบดังกล่าว ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาผล จึงควรมีกรรมการที่ความรู้เกี่ยวกับระบบ e-gp ร่วมด้วย

(๓) คณะกรรมการพิจารณาผลยังไม่สามารถตัดสินใจได้ว่า การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอใดที่ไม่เป็นสาระสำคัญ ทั้งนี้ ตามหนังสือเวียนคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณียกเลิกการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อของพัสดุ และการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณีการกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ ได้กำหนดไว้ ว่ากรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวนให้ถือเป็นความผิดพลาดเพียงเล็กน้อย และให้พิจารณาผ่อนปรนโดยไม่ตัดสิทธิผู้ยื่นเสนอรายนั้น ต่อไปนี้

๑. ผู้ยื่นข้อเสนอไม่รับรองสำเนาถูกต้องในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.๒๐) หรือหนังสือรับรองผลงาน

๒. ผู้ยื่นข้อเสนอไม่ติดอากรแสตมป์ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาหรือหนังสือเชิญชวน รวมไปถึงเอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่มีเงื่อนไขกำหนดให้ยื่นมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ และเอกสารดังกล่าวจะต้องปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย

๓. หน่วยงานของรัฐกำหนดให้ยื่นบัญชีผู้มีอำนาจควบคุม(ถ้ามี)แต่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีผู้มีอำนาจควบคุม การที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่ยื่นบัญชีผู้มีอำนาจควบคุมจึงไม่ผิดเงื่อนไขตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนด

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่แนบเอกสารที่แสดงว่าเป็นผู้ที่ได้ลงทะเบียนในระบบ e-gp ของกรมบัญชีกลาง ไม่ถือเป็นสาระสำคัญ เนื่องจากการที่ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถเข้าไปในระบบ e-gp เพื่อแนบไฟล์เอกสารที่หน่วยงานของรัฐกำหนด เท่ากับว่า ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ลงทะเบียนในระบบ e-gp อยู่แล้ว

(๕) กรณีใบเสนอราคาไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ยื่นแข่งขันราคา จึงถือเป็นสาระสำคัญให้คณะกรรมการพิจารณาผลสามารถตัดสิทธิผู้ยื่นเสนอรายนั้นได้

(๖) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลแนบหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการเสนอราคาแทนแต่ผู้ลงนามรับมอบอำนาจเป็นอีกบุคคลหนึ่ง ไม่ใช่ผู้ที่นิติบุคคลระบุชื่อเป็นผู้รับมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจจึงไม่สมบูรณ์ คณะกรรมการพิจารณาผลสามารถตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นได้ ^{๓๕}

(๗) กรณีที่จะถือว่าไม่เป็นสาระสำคัญ และคณะกรรมการพิจารณาผลสามารถให้โอกาสผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ยื่นเอกสารเพิ่มเติม ต้องมีข้อเท็จจริงชัดเจนว่าไม่เป็นการเอื้อประโยชน์ ไม่ทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกัน หรือเกิดความไม่เป็นธรรมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้น

๖.๗ การประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง

เมื่ออธิบดีกรมการท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการท้องถิ่น เห็นชอบรายงานผลการพิจารณา และอนุมัติสั่งซื้อหรือจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและของกรมการท้องถิ่น และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของกรมการท้องถิ่น www.dot.go.th และแจ้งให้ผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ^{๓๖}

๖.๘ การพิจารณาอุทธรณ์

(๑) ขอกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้ที่ไม่มียุติธรรม ^{๓๗}

ผู้ซึ่งยื่นข้อเสนอเพื่อทำการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐไม่มีสิทธิอุทธรณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในเรื่องต่อไปนี้

(๑) คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในครั้งนั้น โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเปิดโอกาสให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุจากผู้ประกอบการก่อนจะทำการจัดซื้อจัดจ้าง หากปรากฏว่าผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ซึ่งยื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้นมิได้วิจารณ์หรือเสนอแนะร่างขอบเขตของ

^{๓๕} เทียบเคียงแนวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๒๓/๒๕๕๗ โดยศาลปกครองได้อธิบายเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของสัญญาทางปกครองในกระบวนการเสนอราคาว่าประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มีลักษณะเป็นคำเสนอและเมื่อเอกชนผู้ประสงค์จะเข้าเสนอราคากลางยินยอมผูกพันตนตามประกาศด้วยการยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อและลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อการจ้างและการวางหลักประกันซองเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคาร ถือเป็นการแสดงเจตนาสนองรับคำเสนอและการได้มาซึ่งสัญญาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบชุมสายโทรศัพท์ มีลักษณะเป็นข้อตกลงหรือสัญญาที่เป็นเครื่องมือหรือวิธีการที่จะทำให้การดำเนินกิจการทางปกครองบรรลุผล เป็นสัญญาทางปกครองโดยสภาพ

^{๓๖} ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๔๒ และข้อ ๕๙ อ้างใน ข้อ ๓.๒ ขอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

^{๓๗} กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๐

งานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนออันจะอุทธรณ์ในเรื่องขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของหน่วยงานของรัฐนั้นมิได้

ผู้มีสิทธิอุทธรณ์

มาตรา ๑๑๔ ผู้ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอเพื่อทำการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับหน่วยงานของรัฐมีสิทธิอุทธรณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ในกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้เป็นเหตุให้ตนไม่ได้รับการประกาศผลเป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ

มาตรา ๑๑๕ มีสิทธิอุทธรณ์จะยื่นอุทธรณ์ในเรื่องดังต่อไปนี้ไม่ได้

- (๑) การเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างหรือเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัตินี้ ของหน่วยงานของรัฐ
- (๒) การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๖๗
- (๓) การละเว้นการอ้างถึงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดซื้อจัดจ้างในประกาศ เอกสาร หรือหนังสือเชิญชวนของหน่วยงานของรัฐ
- (๔) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

หนังสืออุทธรณ์

มาตรา ๑๑๖ การอุทธรณ์ต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์

ในหนังสืออุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งต้องใช้ถ้อยคำสุภาพ และระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์ให้ชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปด้วย

ในกรณีที่เห็นสมควร รัฐมนตรีอาจออกระเบียบกำหนดวิธีการอุทธรณ์เป็นอย่างอื่นหรือรายละเอียดเกี่ยวกับการอุทธรณ์อื่นด้วยก็ได้

การยื่นอุทธรณ์

มาตรา ๑๑๗ ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นภายในเจ็ดวันทำการ นับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

การพิจารณาอุทธรณ์

มาตรา ๑๑๘ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันทำการ นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ในกรณีที่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ก็ให้ดำเนินการตามความเห็นนั้นภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้เร่งรายงานความเห็น พร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๙ ภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ครบกำหนดตามวรรคหนึ่ง

มาตรา ๑๑๙ เมื่อได้รับรายงานจากหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๑๘ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานดังกล่าวหากเรื่องใดไม่อาจพิจารณาได้ทันในกำหนดนั้น ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาดังกล่าว และแจ้งให้ผู้อุทธรณ์และผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าอุทธรณ์ ฟังขึ้นและมีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสำคัญ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์สั่งให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการให้มีการจัดซื้อจัดจ้างใหม่หรือเริ่มจากขั้นตอนใดตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าอุทธรณ์ฟังไม่ขึ้นหรือไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสำคัญ ให้แจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อทำการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

การวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด

ในกรณีที่พ้นกำหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งแล้ว คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ยุติเรื่อง และให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แจ้งผู้อุทธรณ์และผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ พร้อมกับแจ้งให้หน่วยงานของรัฐทำการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

ผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่พอใจคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือการยุติเรื่องตามวรรคสี่และเห็นว่า หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย ผู้นั้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าเสียหายได้ แต่การฟ้องคดีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานของรัฐได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างนั้นแล้ว

(๒) หลักการสำคัญในการพิจารณาอุทธรณ์

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กอร) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๗๔ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ข้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยข้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้

๑. กรณีหน่วยงานของรัฐมีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างก่อนที่จะถึงวันยื่นข้อเสนอ หรือมีการยื่นข้อเสนอแล้วแต่หน่วยงานของรัฐมีการประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างโดยยังไม่ได้มีการประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือก หรือมีการประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือกแล้วต่อหน่วยงานของรัฐมีการยกเลิกการประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือก หรือยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้น กรณีดังกล่าวไม่เข้าข่ายที่จะอุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๑๑๔ จึงให้หน่วยงานของรัฐเป็นผู้พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์โดยตรงตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และหากผู้อุทธรณ์ประสงค์จะได้แย้งคำวินิจฉัยดังกล่าว ผู้อุทธรณ์มีสิทธิโต้แย้งโดยฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยจากหน่วยงานของรัฐ

๒. กรณีเป็นเรื่องที่อุทธรณ์ไม่ได้ตามที่กำหนดในมาตรา ๑๑๕ ประกอบ กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งผู้อุทธรณ์ว่าเป็นเรื่องที่อุทธรณ์ไม่ได้ และให้แจ้งด้วยว่าหากผู้อุทธรณ์ประสงค์จะโต้แย้ง คำวินิจฉัยดังกล่าวผู้อุทธรณ์มีสิทธิโต้แย้งโดยฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง คำวินิจฉัยจากหน่วยงานของรัฐ

๓. กรณีที่เป็นการอุทธรณ์ที่เกินกำหนดระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๑๗ ให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งผู้อุทธรณ์เพื่อปฏิเสธไม่รับเรื่องอุทธรณ์ไว้พิจารณา

ทั้งนี้ กรณีตามข้อ ๑ - ๓ หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป ได้ โดยไม่ต้องส่งเรื่องมายังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เพื่อพิจารณาแต่อย่างใด

๖.๙ ขั้นตอนก่อนการลงนามในสัญญา

(๑) ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๖๖ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและเหตุผลสนับสนุนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น

การลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างจะกระทำได้ต่อเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ และไม่มีผู้ใดอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๗ หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้ทำการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้ เว้นแต่การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ตามมาตรา ๕๖ (๑)(ค) หรือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๙๖ วรรคสอง

มาตรา ๑๑๔ ผู้ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอเพื่อทำการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับหน่วยงานของรัฐ มี สิทธิอุทธรณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ในกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้เป็นเหตุให้ตนไม่ได้รับการประกาศผลเป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญากับ หน่วยงานของรัฐ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๑ การลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญาตามระเบียบนี้ เป็นอำนาจของ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

การลงนามในสัญญาตามวรรคหนึ่ง จะกระทำได้เมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ ตามมาตรา ๖๖ วรรคสอง

(๒) หลักการสำคัญในการพิจารณาก่อนลงนามในสัญญา

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๒/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง การ

ดำเนินการกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว กล่าวคือ การลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างจะกระทำได้ต่อเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์และไม่มีผู้ใดอุทธรณ์ภายใน ๗ วัน^{๓๘} นับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง^{๓๙} ประกอบกับ มาตรา ๑๑๔ กำหนดให้ผู้อุทธรณ์ต้องเป็นผู้ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอแล้วแต่ไม่ได้รับการประกาศผลเป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นหากหน่วยงานได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือคัดเลือกแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอและผ่านการพิจารณาเพียงรายเดียวและหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นควรให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐได้

กรณีจึงไม่มีผู้อุทธรณ์ตามนัยมาตรา ๑๑๔ ดังกล่าว และเพื่อมิให้มีการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐล่าช้า และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา ๖๖ วรรคสอง และมาตรา ๑๖๑ วรรคสอง หน่วยงานของรัฐสามารถลงนามในสัญญาได้โดยไม่ต้องรอให้ล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์

๗. ลำดับการจัดทำเอกสารตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีไขงานก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๗.๑ การขออนุมัติหลักการโครงการ

เรียน อธิบดีกรมการท่องเที่ยว

บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติหลักการโครงการ ประจำปีงบประมาณ xxxx

ตามที่ กองxxxx ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. xxxx รวมทั้งสิ้น ๖ รายการ ประกอบด้วย งบภายใต้แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว จำนวน ๕ รายการ เป็นเงิน xx,xxx,xxx บาท (.....) และแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ๑ รายการ เป็นเงิน x,xxx,xxx บาท (.....) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น xxx,xxx,xxx บาท (.....) ตามรายการ ดังนี้

^{๓๘} หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๒/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง การดำเนินการกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว

^{๓๙} มาตรา ๑๑๗ ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

รายละเอียดงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	
โครงการยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย	
กิจกรรม พัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยว	
งบรายจ่ายอื่น	
๑. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องน้ำxxxx	x,xxx,xxx
๒. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและการสร้างมูลค่า xxxx	x,xxx,xxx
๓. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน xxxx	x,xxx,xxx
๔. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับxxxx	x,xxx,xxx
โครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	
กิจกรรม พัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยว	
๕. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขีดความสามารถ xxxx	x,xxx,xxx
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	
ผลิต มาตรฐานบริการและแหล่งท่องเที่ยว	
กิจกรรม พัฒนามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยว	
๑. ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว	xx,xxx ,xxx
รวมเป็นเงิน	<u>xx,xxx ,xxx</u>

ในการนี้ กองxxxxได้จัดทำรายละเอียดโครงการ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบ^{๔๐}

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติหลักการโครงการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. xxxx รวมทั้งสิ้น ๖ รายการ วงเงิน xx,xxx ,xxx บาท (.....)

ลงชื่อ (.....)

ผู้อำนวยการกอง XXXX

๗.๒ การตรวจสอบโครงการตามแผน และเงินงบประมาณ

เรียน อธิบดีกรมการท่องเที่ยว (ผ่านกลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขาธิการกรม)
(พบครึ่ง) ตามบันทึกข้อความ (ข้อ ๑) กองxxxx ขออนุมัติหลักการโครงการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. xxxx รวมทั้งสิ้น ๖ รายการ วงเงินทั้งสิ้น xx,xxx ,xxx บาท

๑. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว จำนวน ๕ รายการ คือ

๑.๑ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องน้ำxxxx วงเงิน x,xxx,xxx บาท

๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและการสร้างมูลค่า xxxx วงเงิน x,xxx,xxx บาท

๑.๓ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน xxxx วงเงิน

x,xxx,xxx บาท

^{๔๐} ประกอบด้วย แบบฟอร์มการจัดทำโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. xxxx และ
ตารางประมาณการค่าใช้จ่ายแนบท้าย

๑.๔ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับxxxx วงเงิน
x,xxx,xxx บาท

๒. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๑ รายการ คือ ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว วงเงิน xx,xxx,xxx บาท

สำนักงานเลขาธิการกรม กลุ่มแผนงาน ได้ตรวจสอบแล้ว ขอเรียนดังนี้

๑. ตามนัยหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๘๑ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เมื่อโครงการดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. xxxx รายหน่วยงานของรัฐและมีมติเป็นที่สิ้นสุดแล้วก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ ๒ ซึ่งถือว่าหน่วยงานได้รับทราบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ แล้ว จึงเห็นควรอนุมัติหลักการโครงการตามที่กองxxxx เสนอมา ทั้งนี้ จะสามารถลงนามก่อนนี้ได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. xxxx ประกาศใช้ และได้รับอนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณแล้ว^{๔๑}

๒. โครงการดังกล่าว มีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์วัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการได้รับจัดสรรในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. xxxx แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ (.....)

หัวหน้ากลุ่มแผนงาน

ลงชื่อ (.....)

เลขาธิการกรม

ลงชื่อ (.....)

รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว

(ที่กำกับกองxxxx)

อนุมัติหลักการ

ลงชื่อ (.....)

อธิบดีกรมการท่องเที่ยว

^{๔๑} ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๒ หลังจากที่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามข้อ ๑๑ แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐรับดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอนของระเบียบนี้ ในหมวด ๒ หมวด ๓ หรือหมวด ๔ แล้วแต่กรณี เพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว

๗.๓ การขออนุมัติจัดจ้าง และขอความเห็นชอบองค์ประกอบคณะกรรมการ

เรียน อธิบดีกรมการท่องเที่ยว

บันทึกข้อความ เรื่อง การขออนุมัติจัดจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการส่งเสริมผู้ประกอบการxxxx ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวxxxx ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. xxxx โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามหนังสือกองxxx ที่ กก ๐๔๐x.xx/xxx ลงวันที่ xx กันยายน xxxx อธิบดีกรมการท่องเที่ยวอนุมัติให้กองxxxx ดำเนินโครงการตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. xxxx รวมทั้งสิ้น ๖ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น xx,xxx,xxx บาท (.....) /และ (ตามหนังสือกองxxxx ที่ กก ๐๔๐x.xx/xxx ลงวันที่ xx พฤศจิกายน xxxx ^{๔๒})

ในการนี้ กองxxxx พิจารณาแล้ว เห็นควรจ้างดำเนินงานโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวxxxx กิจกรรมการส่งเสริมผู้ประกอบการเข้าสู่หลักเกณฑ์xxxx ในวงเงิน xxx,xxx บาท (.....) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๕(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๙ (๒) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีองค์ประกอบคณะกรรมการ ดังนี้

๑. คณะกรรมการจัดทำขอบเขตงาน และเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (อ้างอิง) ประกอบด้วย

- | | | |
|---------------------------------|-------|---------------|
| ๑.๑ นางสาวดวงใจ | ใจดี | ประธานกรรมการ |
| นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ | | |
| ๑.๒ นางสาวดวงเดือน | ใจดำ | กรรมการ |
| นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ | | |
| ๑.๓ นางสาวดวงดารา | ใจงาม | กรรมการ |
| นักพัฒนาการท่องเที่ยว | | |

๒. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย

- | | | |
|---------------------------------|----------|---------------|
| ๒.๑ นางสาวน้ำตก | เจริญดี | ประธานกรรมการ |
| นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ | | |
| ๒.๒ นายน้ำคลอง | เจริญมาก | กรรมการ |
| นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ | | |
| ๒.๓ นางน้ำวน | เจริญลง | กรรมการ |
| นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ | | |
| ๒.๔ นางน้ำทิพย์ | ใสสุด | กรรมการ |
| นักพัฒนาการท่องเที่ยว | | |
| ๒.๕ นายน้ำใจ | ใสมาก | กรรมการ |
| นักพัฒนาการท่องเที่ยว | | |

^{๔๒} กรณีที่มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรม แตกต่างไปจากอนุมัติหลักการโครงการในครั้งแรก

๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ^{๔๓} ประกอบด้วย

- | | | |
|---------------------------------|---------|---------------|
| ๓.๑ นางสาวดวงใจ | ใจดี | ประธานกรรมการ |
| นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ | | |
| ๓.๒ นางสาวดวงเดือน | ใจดำ | กรรมการ |
| นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ | | |
| ๓.๓ นางวันดี | ดวงดี | กรรมการ |
| นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ | | |
| ๓.๔ นายวันใหม่ | ดวงดี | กรรมการ |
| นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ | | |
| ๓.๕ นางวันดารา | ดวงเด่น | กรรมการ |
| นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ | | |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑. อนุมัติจัดจ้างกิจกรรมการส่งเสริมผู้ประกอบการเข้าสู่หลักเกณฑ์xxx ในวงเงิน xxx,xxx บาท (.....) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๕๕(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๙ (๒) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยเบิกจากโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวxxx

๒. เห็นชอบและอนุมัติองค์ประกอบคณะกรรมการตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๓ ตามรายชื่อตั้งเสนอ

๓. มอบกลุ่มบริหารงานทั่วไป กองxxx ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ลงชื่อ (.....)

ผู้อำนวยการกอง XXXX

^{๔๓} ทั้งนี้ ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกัน ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ (และห้ามกรรมการพิจารณาผลสอบราคา หรือกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคณะ ควรแต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้อหรือจ้างนั้นๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย นอกเหนือจากนั้น หัวหน้าหน่วยงานสามารถแต่งตั้งรายชื่อคณะกรรมการเข้าช้อนได้ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกัน กล่าวคือ สามารถแต่งตั้งรายชื่อคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกันนั้นได้

๗.๔ การคุมงบประมาณ หมาดงบประมาณ และใส่รหัสงบประมาณ^{๔๔}

เรียน อธิบดีกรมการท่องเที่ยว (ผ่านกลุ่มการคลัง สำนักงานเลขานุการกรม)
(พบครึ่ง)ตามบันทึกข้อความ (ข้อ ๓) กองxxxx ขออนุมัติจัดจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมผู้ประกอบการเข้าสู่หลักเกณฑ์xxxx ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. xxxx โดยเบิกจากงบรายจ่ายอื่น
ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวxxxx รหัสงบประมาณ ๐๕๐๐๔๑๗๐๔๕๗๐xxxx
ศ.๐๕ จำนวนเงิน xxx,xxx บาท (.....) นั้น

กลุ่มการคลังตรวจสอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวแล้วมีงบประมาณเพียงพอสามารถดำเนินการ
ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้จะสามารถ
ดำเนินกิจกรรมได้ก็ต่อเมื่อมีเงินประจำงวดเพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ (.....)

หัวหน้ากลุ่มการคลัง

ลงชื่อ (.....)

เลขานุการกรม

- อนุมัติ /เห็นชอบ ข้อ ๑ และข้อ ๒

- มอบกลุ่มบริหารฯ ข้อ ๓

ลงชื่อ (.....)

ผู้อำนวยการกองxxx ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการท่องเที่ยว

๗.๕ การเสนอลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และ เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

เรียน อธิบดีกรมการท่องเที่ยว

บันทึกข้อความ เรื่อง ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และ
เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การส่งเสริมผู้ประกอบการเข้าสู่หลักเกณฑ์xxxx ภายใต้โครงการ
พัฒนาขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวxxxx ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. xxxx

ตามบันทึกข้อความ (ข้อ ๓) กองxxxx ขออนุมัติจัดจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิน
กิจกรรมการส่งเสริมผู้ประกอบการเข้าสู่หลักเกณฑ์xxxx ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการรองรับ
การท่องเที่ยวxxxx ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. xxxx ในวงเงิน xxx,xxx บาท (.....) โดยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

^{๔๔} ขึ้นตอนข้อ ๗.๑ ถึงข้อ ๗.๔ สามารถทำควบคู่ไปกับการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ข้อ ๖.๑

กองxxx ได้พิจารณาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ แล้วเห็นควรจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ประกอบด้วย

- | | | |
|---------------------------------|-------|---------------|
| ๑. นางสาวดวงใจ | ใจดี | ประธานกรรมการ |
| นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ | | |
| ๒. นางสาวดวงเดือน | ใจดำ | กรรมการ |
| นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ | | |
| ๓. นางสาวดวงดารา | ใจงาม | กรรมการ |
| นักพัฒนาการท่องเที่ยว | | |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในคำสั่ง ตามที่เสนอมาพร้อมนี้

ลงชื่อ (.....)

ผู้อำนวยการกองxxx

ลงนามแล้ว

ลงชื่อ (.....)

ผู้อำนวยการกองxxx ปฏิบัติราชการแทน



คำสั่งกรรมการท่องเที่ยว

ที่ xxx /xxxx

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การส่งเสริมผู้ประกอบการเข้าสู่หลักเกณฑ์xxxx ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวxxxx ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. xxxx โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยกรรมการท่องเที่ยว มีความประสงค์จะจัดจ้างดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการเข้าสู่หลักเกณฑ์xxxx ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวxxxx ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. xxxx โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ประกอบด้วย

๑. นางสาวดวงใจ ใจดี ประธานกรรมการ
 นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ
๒. นางสาวดวงเดือน ใจดำ กรรมการ
 นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ
๓. นางสาวดวงดารา ใจงาม กรรมการ
 นักพัฒนาการท่องเที่ยว

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน มีหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ถ้ามีเหตุทำให้การรายงานล่าช้าให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาขยายได้ตามความจำเป็น

สั่ง ณ วันที่ xx พฤศจิกายน พ.ศ. xxxx

ลงชื่อ (.....)

ผู้อำนวยการกองxxx ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการท่องเที่ยว

๗.๖ การรายงานร่างขอบเขตงาน และเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

เรียน อธิบดีกรมการท่องเที่ยว (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ กองxxx)

บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานร่างขอบเขตของงาน และเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การส่งเสริมผู้ประกอบการเข้าสู่หลักเกณฑ์xxxx ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวxxxx ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. xxxx โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามคำสั่งกรมการท่องเที่ยว (ข้อ ๕) ที่ xxx /xxx ลงวันที่ วันที่ xx พฤศจิกายน พ.ศ. xxxx เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การส่งเสริมผู้ประกอบการเข้าสู่หลักเกณฑ์xxxx ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวxxxx ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. xxxx โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

บัดนี้ คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การส่งเสริมผู้ประกอบการเข้าสู่หลักเกณฑ์xxxx ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวxxxx ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. xxxx โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ร่วมกันกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จำนวน xxx,xxx บาท (.....) ^{๔๕} และจัดทำร่างขอบเขตของงาน โดยมีรายละเอียดเนื้อหาครบถ้วน เหมาะสมกับขั้นตอนการดำเนินการจัดจ้างฯ ตามเอกสารแนบท้ายนี้ ^{๔๖} จึงเห็นควรขออนุมัติร่างขอบเขตของงาน และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างดังกล่าว เพื่อให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ กองxxx ดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ.....

(นางสาวดวงใจ ใจดี)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวดวงเดือน ใจดำ)

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวดวงดารา ใจงาม)

กรรมการ

^{๔๕} ราคากลางไม่ควรสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการในโครงการนั้น แต่หากราคากลางเกินวงเงินงบประมาณไม่ถึง ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ยังคงอยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ ในการอนุมัติใช้ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) และเพื่อมิให้มีการจัดซื้อจัดจ้างเกินวงเงินงบประมาณ ประกอบระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๘ ยังคงมีกระบวนการแข่งขันต่อรองราคาเพื่อมิให้เกินวงเงินงบประมาณ อีกด้วย

^{๔๖} ประกอบด้วย ขอบเขตของงาน และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง แบบ บก.๐๖

๗.๗ การอนุมัติใช้ขอบเขตของงาน และราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

เรียน อธิบดีกรมการท่องเที่ยว

บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติใช้ขอบเขตของงาน และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การส่งเสริมผู้ประกอบการเข้าสู่หลักเกณฑ์xxxx ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยว xxxx ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. xxxx

ตามหนังสือกองxxx (ข้อ ๓) ที่ กก ๐๔๐x.xx/xxx ลงวันที่ xx กันยายน xxxx อธิบดีกรมการท่องเที่ยวอนุมัติให้กองxxxx ดำเนินโครงการตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. xxxx ในวงเงิน xxx,xxx บาท (.....) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคำสั่งกรมการท่องเที่ยว (ข้อ ๕) ที่ xxx /xxxx ลงวันที่ วันที่ xx พฤศจิกายน พ.ศ. xxxx แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การส่งเสริมผู้ประกอบการเข้าสู่หลักเกณฑ์xxxx ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวxxxx ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. xxxx นั้น

คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ได้รายงานร่างขอบเขตของงาน (ข้อ ๓) การส่งเสริมผู้ประกอบการเข้าสู่หลักเกณฑ์xxxx ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวxxxx ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. xxxx และกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน xxx,xxx บาท (.....) กองxxxx พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างดังกล่าว เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๕ (๑) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๙ (๒) และข้อ ๔๕ (๑) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้อยู่ในดุลพินิจ ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้จึงเห็นควรอนุมัติใช้ขอบเขตของงาน และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ตามขอบเขตของงาน และราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติใช้ขอบเขตของงานการส่งเสริมผู้ประกอบการเข้าสู่หลักเกณฑ์xxxxภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวxxxx ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. xxxx

๒. อนุมัติใช้ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน xxx,xxx บาท (.....)

๓. หากอนุมัติตามข้อ ๑ และข้อ ๒ เห็นชอบให้กลุ่มบริหารงานทั่วไป กองxxxx นำขอบเขตของงานและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เผยแพร่ทางเว็บไซต์ กรมการท่องเที่ยว และเว็บไซต์ กรมบัญชีกลางต่อไป

ลงชื่อ (.....)

ผู้อำนวยการกองxxx

- อนุมัติ ข้อ ๑ และข้อ ๒

- มอบกลุ่มบริหารฯ ข้อ ๓

ลงชื่อ (.....)

ผู้อำนวยการกองxxx ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการท่องเที่ยว

๗.๘ รายงานขอจ้าง และการอนุมัติจ้าง

เรียน อธิบดีกรมการท่องเที่ยว

บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานขอจ้าง และขออนุมัติจ้างดำเนินการส่งเสริมผู้ประกอบการเข้าสู่หลักเกณฑ์xxxxภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวxxxx ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. xxxx ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย กองxxxx มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างดำเนินการส่งเสริมผู้ประกอบการเข้าสู่หลักเกณฑ์ xxxx ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวxxxx ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. xxxx ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็น

๑.๑ เพื่อศึกษา วิเคราะห์ จัดทำหลักเกณฑ์คุณภาพการให้บริการของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

๑.๒ เพื่อส่งเสริมและยกระดับการให้บริการของผู้ประกอบการท่องเที่ยวสุขภาพให้มีศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

๒. รายละเอียดของงานจ้าง ตามขอบเขตของงาน (Terms of Reference :Tor) จัดจ้างดำเนินงานกิจกรรมการส่งเสริมผู้ประกอบการเข้าสู่หลักเกณฑ์ xxxx ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวxxxx ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. xxxx ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน xx แผ่น ดังแนบ

๓. ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน xxx,xxx บาท (.....)

๔. วงเงินที่จะจ้าง

เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. xxxx จำนวน xxx,xxx บาท (.....)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องใช้พัสดุ หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน^{๔๗} นับถัดจากวัน

ลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผล

ดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจากเป็นการจัดหาพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่มีความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ^{๔๘}

^{๔๗} กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน

^{๔๘} กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น ^{๔๙}

๘. ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง การส่งเสริมผู้ประกอบการเข้าสู่หลักเกณฑ์xxxxภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวxxxx ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. xxxx โดยเห็นควร นำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง ไปเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือรับฟังคำวิจารณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการท่องเที่ยว และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง

๙. กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วัน^{๕๐} นับถัดจากวันเสนอราคา

๑๐. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วย

๑๐.๑ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑) นางสาวน้ำตก เจริญดี ประธานกรรมการ
นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ
- ๒) นายน้ำคลอง เจริญมาก กรรมการ
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ
- ๓) นางน้ำวน เจริญลง กรรมการ
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ
- ๔) นางน้ำทิพย์ใสสุด กรรมการ
นักพัฒนาการท่องเที่ยว
- ๕) นายน้ำใจ ไสมาก กรรมการ
นักพัฒนาการท่องเที่ยว

^{๔๙} คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณียุติการ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๙๘ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กรณียุติการของรัฐมนตรีกำหนดเกณฑ์การพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ ประกอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๘๓ (๒)

^{๕๐} กำหนดอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไว้ในคำสั่งกรมการท่องเที่ยว เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑๐.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ^{๕๑}

- ๑) นางสาวดวงใจ ใจดี ประธานกรรมการ
นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ
- ๒) นางสาวดวงเดือน ใจดำ กรรมการ
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ
- ๓) นางวันดี ดวงดี กรรมการ
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ
- ๔) นายวันใหม่ ดวงดี กรรมการ
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ
- ๕) นางวันดารา ดวงเด่น กรรมการ
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการจัดจ้างดำเนินการส่งเสริมผู้ประกอบการเข้าสู่หลักเกณฑ์ xxxx ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวxxxx ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. xxxx ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดข้างต้น

๒. ลงนามในร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินการส่งเสริมผู้ประกอบการเข้าสู่หลักเกณฑ์ xxxx ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวxxxx ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. xxxx

๓. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ลงชื่อ (.....)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ (.....)

ผู้อำนวยการกองxxx

^{๕๑} ทั้งนี้ ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกัน ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ



คำสั่งกรมการท้องถิ่น

ที่ xxx /xxxx

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
สำหรับการจ้างดำเนินงานกิจกรรมการส่งเสริมผู้ประกอบการเข้าสู่หลักเกณฑ์xxxx ภายใต้โครงการพัฒนา
ขีดความสามารถในการรองรับการท้องถิ่นxxxx ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. xxxx โดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยกรมการท้องถิ่น มีความประสงค์จะจ้างดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริม
ผู้ประกอบการเข้าสู่หลักเกณฑ์xxxx ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการรองรับการท้องถิ่นxxxx
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. xxxx เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้ เป็น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างดำเนินงานกิจกรรมการส่งเสริม
ผู้ประกอบการเข้าสู่หลักเกณฑ์xxxx ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการรองรับการท้องถิ่นxxxx
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. xxxx โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. นางสาวน้ำตก เจริญดี ประธานกรรมการ

นักพัฒนาการท้องถิ่นชำนาญการ

๒. นายน้ำคลอง เจริญมาก กรรมการ

นักพัฒนาการท้องถิ่นปฏิบัติการ

๓. นางน้ำวน เจริญลง กรรมการ

นักพัฒนาการท้องถิ่นปฏิบัติการ

๔. นางน้ำทิพย์ ไสสุด กรรมการ

นักพัฒนาการท้องถิ่น

๕. นายน้ำใจ ไสมาก กรรมการ

นักพัฒนาการท้องถิ่น

อำนาจและหน้าที่

ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๓๐ ข้อ ๕๕ ข้อ ๕๖ ข้อ ๕๗ และข้อ ๕๘ โดยกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการประกวดราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันเสนอราคา ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาได้ ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการพร้อมเหตุผลความจำเป็น

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นางสาวดวงใจ ใจดี ประธานกรรมการ

นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ

๒. นางสาวดวงเดือน ใจดำ กรรมการ

นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ

๓. นางวันดี ดวงดี กรรมการ

นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ

๔. นายวันใหม่ ดวงดี กรรมการ

นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ

อำนาจหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนี้ โดยให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕ และมีหน้าที่บริหารสัญญา โดยให้ดำเนินการตรวจรับพัสดุโดยเร็ว

สั่ง ณ วันที่ xx มีนาคม พ.ศ. xxxx

ลงชื่อ (.....)

ผู้อำนวยการกองxxx ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการท่องเที่ยว

๗.๙ การตรวจร่างคำสั่ง ประกาศ และเอกสารจ้าง

เรียน อธิบดีกรมการท่องเที่ยว (ผ่านกลุ่มนิติการ สำนักงานเลขาธิการกรม)

(พบครึ่ง) สำนักงานเลขาธิการกรม กลุ่มนิติการ ได้ตรวจคำสั่ง ประกาศ และเอกสารจ้างดำเนินงานกิจกรรมการส่งเสริมผู้ประกอบการเข้าสู่หลักเกณฑ์xxxx ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. xxxx โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามบันทึกข้อความ (ข้อ ๘) ที่ กก ๐๔๐๙.๙๙/๙๙ ลงวันที่ xx กุมภาพันธ์ xxxx เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไม่มีข้อแก้ไข

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามตามที่กองxxxxเสนอมาพร้อมนี้

ลงชื่อ (.....)

หัวหน้ากลุ่มนิติการ

ลงชื่อ (.....)

เลขาธิการกรม

- อนุมัติ ข้อ ๑

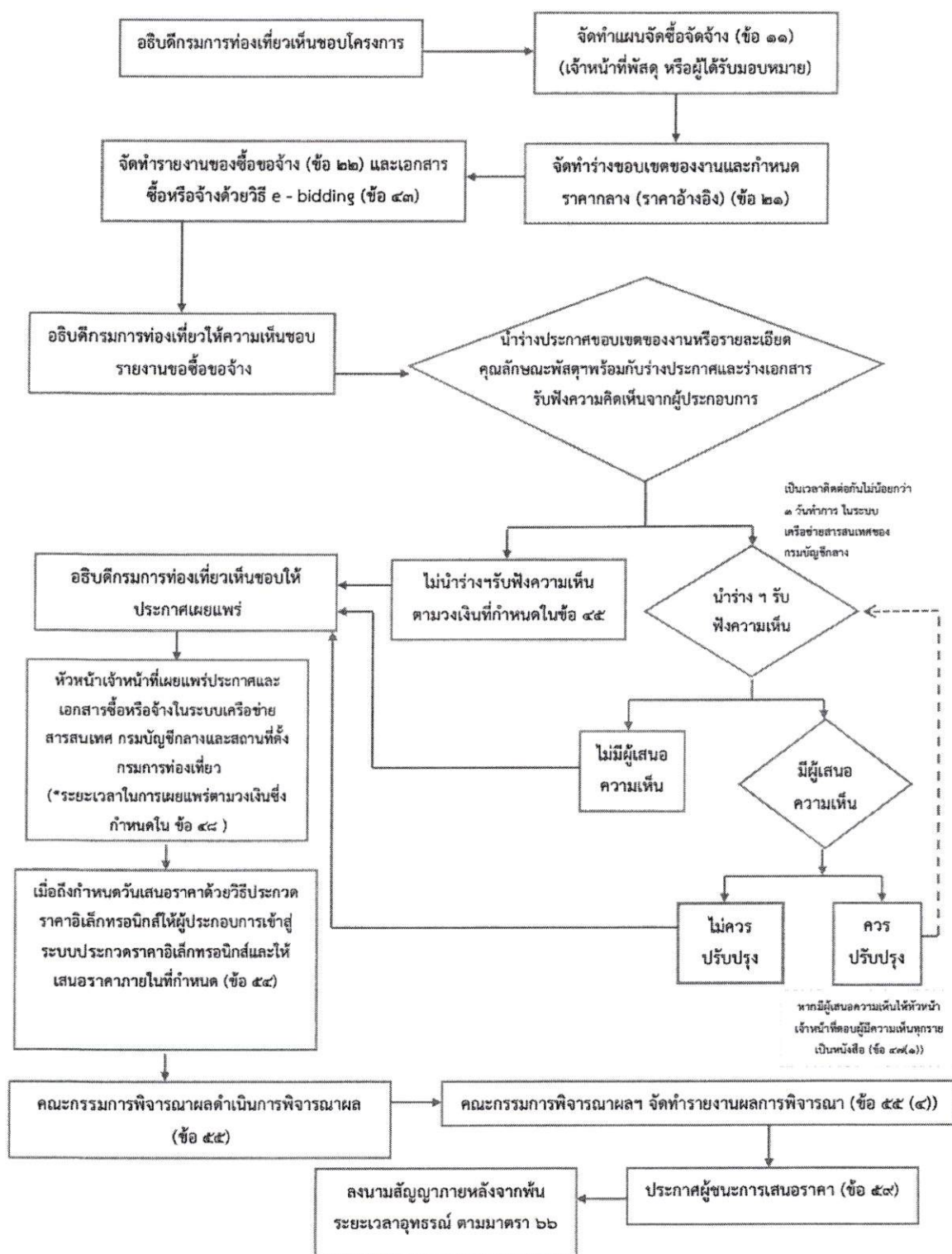
- ลงนาม ข้อ ๒ และข้อ ๓

ลงชื่อ (.....)

ผู้อำนวยการกองxxx ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการท่องเที่ยว

แผนผังการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)



แผนภาพขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)



ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
สำนักงานเลขาธิการกรม กลุ่มนิติการ กรมการท่องเที่ยว

**ตารางเวลาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)**

ขั้นตอน		จำนวนวัน
๑. หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบโครงการ		
๒. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง		๑ วันทำการ
๓. จัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง		๑ วันทำการ
๔. จัดทำรายงานขอซื้อจัดจ้าง		๓ วันทำการ
๕. นำร่างประกาศขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะพัสดุฯ พร้อมทั้งร่างประกาศและร่างเอกสารรับฟังความเห็นจากผู้ประกอบการเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน		๓ วันทำการ
๖. กรณีผู้ประกอบการมีความเห็น	คณะกรรมการพิจารณาหากเห็นควรแก้ไขตามความเห็นแก้ไขและขึ้นปรับปรุงร่าง	๓ วันทำการ
	เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน	๓ วันทำการ
๗. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบให้นำร่างประกาศเผยแพร่		
๘. เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานรัฐ	การซื้อหรือจ้าง เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ
	การซื้อหรือจ้าง เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ
	การซื้อหรือจ้าง เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ไม่น้อยกว่า ๑๒ วันทำการ
	การซื้อหรือจ้าง เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป	ไม่น้อยกว่า ๒๐ วันทำการ
๙. ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์		๑ วันทำการ
๑๐. คณะกรรมการพิจารณาผล ดำเนินการพิจารณาผล		๑ วันทำการ
๑๑. คณะกรรมการจัดทำรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง		๓ วันทำการ
๑๒. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา		๑ วันทำการ
๑๓. ระยะเวลาอุทธรณ์การพิจารณา		๗ วันทำการ
๑๔. จัดทำร่างสัญญา		๓ วันทำการ
๑๕. จัดทำสัญญาและลงนามสัญญา		๓ วันทำการ

ภาคผนวก

หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

๑. หนังสือคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กนบ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๑๐ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market e-market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e-bidding) และวิธีสอบราคา

๒. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๒/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง การดำเนินการกรณี มีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว

๓. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๕๙ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง ข้อมความเข้าใจ การกำหนดเรื่อง ข้อตกลงคุณธรรม หรือนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และ ตัดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช กำหนด ออกจากแบบประกาศและเอกสารเชิญชวน

๔. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

๕. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/ว ๓๕๐ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ข้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๖ วรรคหนึ่ง

๖. หนังสือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กอร) ๐๔๐๕.๕/ว ๓๗๔ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ข้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๗. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติ ในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อของ พัสดุ และการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณีการกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ

๘. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๕๘๑ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การพิจารณา คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า

๙. คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๙๘ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ
ในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดเกณฑ์การพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบ
เกณฑ์อื่น

๑๐. หนังสือคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กนบ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๗๙ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ

๑๑. หนังสือคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๓๔๘ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง การใช้ลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง

๑๒. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๓๘๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและ
กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๓. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๔ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง
แนวทางการปฏิบัติการใช้ข้อมูลนิติบุคคลจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-gp) แทนการยื่น
สำเนาเอกสารการแสดงความสมัครใจของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นนิติบุคคล

๑๔. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง
มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

คณะผู้จัดทำ

นางสาวปิยสุดา สุขเจริญ นิตกรชำนาญการพิเศษ

นายเทอดเกียรติ เอี่ยมรอด นิตกร

นางสาวชนันท์ ขาวเผือก นิตกร